التحريق بالنار

"رواية ودراية"

تأليف

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،

فهذا تأليف لطيف في مسائل تحريق الحيوان حيا أو ميتا، وذلك بعد انتشار وباء كرونا في العالم منذ عام 2020م وحرق بعض جثث الموتى بهذا المرض، واختلف الناس في حكم ذلك.

وقد رتبت هذا البحث على أربع مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: الأحاديث المانعة من التحريق.

المبحث الثاني: الأحاديث المبيحة للتحريق.

المبحث الثالث: الآثار الموقوفة عن الصحابة.

المبحث الرابع: مسائل في التحريق:

المسألة الأولى: التحريق قصاصا.

المسألة الثانية: تحريق المرتد.

المسألة الثالثة: تحريق الميت.

المسألة الرابعة: تحريق اللوطي.

المسألة الخامسة: تحريق الشاتم.

المسألة السادسة:تحريق الخوارج.

المسألة السابعة: تحريق الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثامنة: الرمي بالنار في الكفر.

الخاتمة: قصة طريفة.

المبحث الأول:

الأحاديث المانعة

من التحريق

ورد في المنع من تحريق ذوات الأرواح أحاديث عن ابن مسعود وحمزة بن عمرو الأسلمي وأبي هريرة وأم الدرداء ومراسيل الحسن البصري وعامر الشعبي وابن أبي نجيح والقاسم بن عبد الرحمن ومجاهد بن جبر.

ولورود هذه الأحاديث سببان:

أحدهما: في حرق بعض الصحابة قرية نمل والنهي عنها.

ثانيهما: في الأمر بحرق هبار بن الأسود ثم النهي عنه.

وهذا تخريج هذه الأحاديث وبيان طرقها، والله أسأل التوفيق والسداد

الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود

رواه ابن أبي شيبة (رقم 33144) ومسنده (رقم 196) وهناد في الزهد (620/2) والبزار (رقم 2009) عن أبي معاوية، وأبو داود (رقم 2675) من طريق أبي إسحاق الفزاري[1]، والشاشي في مسنده (رقم 283) وحرب الكرماني في مسائله (908/2) من طريق موسى بن محمد الأنصاري، وأحمد (رقم 3763) من طريق المسعودي، وحرب الكرماني في مسائله (908/2) من طريق حفص بن غياث وعباد بن العوام كلهم عن أبي إسحاق

---

(1) رواه أبو داود عن أبي صالح محبوب بن موسى عن الفزاري.

وفي السيرة لأبي إسحاق الفزاري (رقم 110) أنه رواه عن الشيباني عن قيس أوغيره عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه به.

الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فيه قرية نمل قد أحرقناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يعذب بها أحد إلا الله تعالى وعز، فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها "، وقال: ومررنا بشجر فيها فريخا حمرة، فأخذناها، فجاءت حمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرش فقال: " من فجع هذه بفرخها؟"، قال: " فردوها إلى موضعها" فرددناها وسنده صحيح.

ورواه عبد الرزاق (رقم 9414) وعنه أحمد (رقم 4018) والنسائي في الكبرى (رقم 8560) والطبراني في الأوسط (رقم 2304، 3399) والكبير (رقم 10374) عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني به نحو رواية أبي معاوية عن الشيباني.

ورواه الطبراني في الكبير (رقم 10373) عن الحسن بن عبد الأعلى البوسي الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمان الشيباني عن الحسن بن سعد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.

فزاد والد الحسن بن سعد، وخالف في ذلك الجماعة، فيكون شاذا، ولهذا قال الدارقطني في العلل (270/13 رقم 3165):" لم يتابع على هذا القول".

الحديث الثاني: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي

يرويه عنه محمد بن حمزة وعلي بن حنظلة الأسلميان.

أما محمد بن حمزة: فرواه سعيد بن منصور (رقم 2643) وأحمد (رقم 16034) والبخاري في التاريخ الكبير (295/1) وأبو داود (رقم 2673) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2376) وأبو يعلى (رقم 1536) وفي المفاريد (رقم 48) والطبراني في الكبير (رقم 2990) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 1844) والبيهقي في الكبرى (رقم 18065) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، فخرجت فيها فقال:" إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار" فوليت، فناداني، فرجعت، فقال:" إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار".

ورجاله ثقات غير محمد بن حمزة الأسلمي، قال فيه الحافظ:" مقبول" ولقد توبع.

وأما علي بن حنظلة: فرواه أحمد (رقم 16035) عن محمد بن بكر البرساني، و(رقم 16036) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 2242) من طريق الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن حنظلة بن علي الأسلمي أن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ورهطا معه سرية إلى رجل من عدوه فقال لهم: "إن قدرتم على فلان فأحرقوه في النار"، فانطلقوا حتى إذا تواروا منه ناداهم، فأرسل إليهم، فردهم فقال لهم: "إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار".

والبخاري في التاريخ الكبير (295/1) معلقا عن ابن جريج عن زياد بن سعد به. وسنده صحيح.

وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة (684/2): "رواه حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن حنظلة".

ورواه عبد الرزاق (رقم 9418) والطبراني في الكبير (رقم 2996) والبيهقي في الكبرى (رقم 18064) عن ابن جريج عن أبي الزناد به.

وسقط من إسناده " زياد بن سعد "، والصواب إثباته، ولا يقال رواه ابن جريج على الوجهين، لأنه لم يسمع من أبي الزناد شيئا، كما روى ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 131 رقم 472) عن أبيه.

وفي رواية أبي نعيم عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن حنظلة بن عمرو ... فذكره.

فوهم في قوله " ابن عمرو"، وإنما هو "حنظلة بن علي" كما نبه عليه أبو نعيم وغيره.

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة

رواه البخاري (رقم 2853) وأحمد (رقم 8068، 8461، 9844) وأبو داود (رقم 2674) والترمذي (رقم 1571) والعلل الكبير (ص 260 رقم 473) والنسائي في الكبرى (رقم 8559) وابن الجارود في المنتقى (رقم 1135) من طريق الليث بن سعد ، وسعيد بن منصور (رقم 2645) والنسائي في الكبرى (رقم 8753، 8781) والبخاري تعليقا (رقم 2795) عن عبد الله بن وهب، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (119/1) والبزار (رقم 8067) من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة ثلاثتهم عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال:" إنكم إن

لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأخذتموهما فحرقوهما بالنار" فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل، فإن وجدتموهما فاقتلوهما". وسنده صحيح.

ورواه ابن إسحاق واختلف عليه على وجهين:

الأول: عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة به.

فزاد في الإسناد "أبا إسحاق الدوسي" بين سليمان بن يسار وأبي هريرة.

رواه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 657/1 ط. السقا). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (رقم 138) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به.

الثاني: عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة به.

رواه ابن أبي شيبة (رقم 33142) والدارمي في مسنده (رقم 2504) عن عبد الرحيم بن سليمان، والخطيب في الأسماء المبهمة (461/7) من طريق محمد بن مسلمة كلاهما عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب

عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي إسحاق إبراهيم الدوسي عن أبي هريرة الدوسي.

فأسقط من الإسناد سليمان بن يسار.

وهذا الاختلاف من محمد بن إسحاق لما في حفظه من المقال، والأول هو المعتمد.

قال الترمذي: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح".

وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 260 رقم 473): سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الناس يروونه مثل هذا إلا أن محمد بن إسحاق روى هذا الحديث فقال: عن سليمان بن يسار عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة.

قال محمد: والرواية عندي ما روى الليث وغيره، ليس فيه أبو إسحاق، وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة ".

ورواه زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة به.

رواه ابن حبان (رقم 5611) من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب به.

فأسقط بكير بن الأشج وسليمان بن يسار، وجعله من رواية يزيد عن أبي إسحاق الدوسي.

وسنده ضعيف، أبو إسحاق الدوسي مجهول لا يعرف، وهو إسناد غير الأول.

الحديث الرابع: حديث أم الدرداء

رواه ابن أبي شيبة (رقم 33146) من طريق هشام الدستوائي، والبزار (رقم 4121) من طريق سعيد بن زيد كلاهما عن سعيد البزاز عن عثمان بن حيان قال: كنت عند أم الدرداء فأخذت برغوثا فألقته في النار فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار".

هكذا مرفوعا عند البزار، وهو موقوف عند ابن أبي شيبة.

قال البزار: وهذا الحديث قد روي بعض كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ، وهو: لا يعذب بالنار إلا رب النار".

وعلة الحديث سعيد البزاز فلم أجد له ترجمة، ووقع عند ابن أبي شيبة "سعيد الثوار" ولم أجد له ترجمة أيضا.

وعند البزار "سعيد البراد" وجرى عليه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (631/4) وقال: " لا يعرف له حاله".

وعثمان بن حيان روى له مسلم حديثا واحدا، ولم يوثقه غير ابن حبان، وكان واليا على المدينة غشوما ظلوما.

والحديث صحيح من الطرق الأخرى التي قبله.

الحديث الخامس: حديث علي بن أبي طالب

قال البخاري في التاريخ الكبير (529/3 ترجمة 3329): قال معلى بن أسد عن محمد بن حمران عن عاصم بن النعمان الليثي عن الحدثان عن علي قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا تعذبوا بعذاب الله" ثم أحرق رجلا ".

ومن طريق البخاري رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (777/2 ترجمة حدثان).

ضعيف، في سنده حدثان، قال البخاري: لا يتابع عليه".

وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل 315/3 ترجمة 1407): مجهول"، وكذلك قال الأزدي كما في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (194/1 ترجمة 780).

وذكره ابن حبان في الثقات (193/4) على قاعدته.

الحديث السادس: مرسل الحسن البصري

رواه سعيد بن منصور (رقم 2644) عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له:" إن أمكنك الله من فلان فحرقه بالنار"، فلما مضى معاذ دعاه فقال له:" إن أمكنك الله منه فاضرب عنقه، فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله".

ورجاله ثقات، وصرح هشيم بالسماع عند سعيد.

الحديث السابع: مرسل عامر الشعبي

رواه عبد الرزاق (رقم 9419) عن ابن جريج عن أبي الزناد أخبرني عامر الشعبي:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى ناس وأمرهم أن يقتلوهم كلهم إن قدروا عليهم"، فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم صبحوهم، فجعلوا يقتلونهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتشر ويتبسم لما هو يخبره"، فبينما هو كذلك قال الرجل: فمر رجل فسعى حتى رقي في شجرة طويلة ضخمة، فرميناه بالنبل

وهو فيها، ثم أوقدنا نارا وأحرقنا الشجرة قال:" فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له الإحراق بالنار" قال الرجل: فسقط الرجل، فإذا هو قد كانت النبل قتلته".

رجاله ثقات، لكنه منقطع بين ابن جريج وأبي الزناد كما قال أبو حاتم أنه لم يسمع منه شيئا.

الحديث الثامن: مرسل بن أبي نجيح

رواه الشافعي في الأم (259/4) وسعيد بن منصور (رقم 2646) والخطيب في الأسماء المبهمة (460/7) عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها، فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقال:" إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب، ثم أشعلوا فيه النار" ثم قال:" إني لأستحيي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، وقال: إن وجدتموه فاقطعوا يده، ثم اقطعوا رجله، ثم اقطعوا يده، ثم اقطعوا رجله " فلم تصبه السرية وأصابته نقلة إلى المدينة، فأسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: هذا هبار، يسب، ولا يسب، وكان رجلا سبابا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى وقف عليه، فقال:" يا هبار سب من سبك، يا هبار سب من سبك".

ضعيف، لأنه معضل، ابن أبي نجيح روايته عن التابعين، وليست له رواية عن الصحابة، وفي جامع التحصيل للعلائي (ص 218 رقم 406): " ذكره بن المديني فيمن لم يلق أحدا من الصحابة".

الحديث التاسع: مرسل مجاهد بن جبر

رواه عبد الرزاق (رقم 9417) عن ابن عيينة عن ابن جريج قال: حسبت عن مجاهد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقال: " إن أخذتم هبار بن الأسود فاجعلوه بين شعبتين من حطب، ثم ألقوا فيها النار " ثم قال: " سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، إن وجدتموه فاقطعوا يده، ثم رجله، ثم اقطعوا يده، ثم رجله " قال: فلم تصبه تلك السرية وأصابته نقلة إلى المدينة قال: وكان رجلا سبابا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا هبار بن الأسود يسب فما يسب قال: فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى قام عليه، وكان هبار مسلما فقال له: "سب من سبك، سب من سبك".

وسنده ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: الإرسال، ومجاهد تابعي لم يدرك ذلك الزمان.

الثانية: الانقطاع بين ابن جريج ومجاهد، والشك في السماع ظاهر، وابن جريج يدلس.

الحديث العاشر: مرسل القاسم بن عبد الرحمن

رواه ابن أبي شيبة (رقم 33145) عن وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فطلبوا رجلا فصعد شجرة فأحرقوها بالنار، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " إني لم أبعث أعذب بعذاب الله، إنما بعثت بضرب الرقاب، وشد الوثاق".

ورجاله ثقات، وكيع سمع من المسعودي قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات (ص 293)، وهو مرسل.

الحديث الحادي عشر: حديث أم سلمة وعائشة

أما أم سلمة: فرواه ابن ماجه (رقم 1617) عن محمد بن معمر عن محمد بن بكر عن عبيد الله بن زياد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم".

وسنده ضعيف، عبيد الله بن زياد مجهول.

وأما عائشة: فله عنها طريقان:

الطريق الأول: عمرة بنت عبد الرحمن، وله عنها طرق وألفاظ متقاربة، وهذا بيانها:

الأول: بكير بن عبد الله الأشج عنها مرفوعا بلفظ " كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي " رواه ابن وهب في الموطأ (رقم 486) عن مخرمة بن بكير عن أبيه به.

الثاني: حارثة بن أبي الرجال عنها به مثل رواية بكير بن الأشج.

رواه أحمد (رقم 24739) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهناد في الزهد (562/2) عن عبدة بن سليمان، وابن أبي عاصم في الديات (ص 31) وعبد الرزاق (رقم 6257) والطحاوي في المشكل (رقم 1276) والدارقطني في العلل (411/14) وأبو نعيم في الحلية (95/7) من طريق الثوري ثلاثتهم عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة به.

الثالث: محمد بن عمارة عن عمرة به.

رواه الطحاوي في المشكل (رقم 1273) عن بكار بن قتيبة عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عمارة به مرفوعا مثل رواية بكير بن الأشج.

الرابع: سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن عمرة به مرفوعا مثل رواية بكير بن الأشج.

رواه عبد الرزاق (رقم 6258) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن به.

الخامس: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة به مرفوعا.

رواه ابن سعد في الطبقات (350/8) عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعمرو

بن الهيثم كلاهما عن المسعودي عن أبي بكر به مرفوعا مثل رواية بكير بن الأشج.

السادس: محمد بن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري عن عمرة به موقوفا.

رواه أحمد (رقم 24686) وإسحاق (رقم 1171) والبخاري في التاريخ الكبير (450/1) وابن سعد (350/8 ط. العلمية) من طرق عن شعبة عن عن محمد بن عبد الرحمن الأنصار، قال: قالت لي عمرة أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها، فإني سمعت عائشة تقول: " كسر عظم الميت، مثل كسر عظم الحي "، قال محمد: " وكان مولى من أهل المدينة، يحدثه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قال البخاري عقبه: ورفعه سعد بن سعيد، وحارثة، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وروى سليمان، والدراوردي، عن سعد، ولم يرفعاه.

قال أبو عبد الله: وغير مرفوع أكثر، ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها".

السابع: سعد بن سعيد عن عمرة به، واختلف عليه في الإسناد والمتن:

فرواه أبو داود (رقم 3207) وابن ماجه (رقم 1616) والبزار (250/18 رقم 285) وابن عدي في الكامل (289/4) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وعبد الرزاق (رقم 17732، 17733) عن داود بن قيس وابن

جريج وأبي بكر بن محمد، وإسحاق (رقم 1006) عن ابن المبارك، والطحاوي في المشكل (رقم 1275) والدارقطني في العلل (411/14) من طريق عبيد الله بن موسى عن الثوري كلهم عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به مرفوعا مثل رواية بكير بن الأشج.

وفي العلل للدارقطني (410/14) أن الثوري وأبا أسامة وابن نمير وأبا معاوية وأبا بدر وابن جريج وداود بن قيس رووه عن سعد بن سعيد موقوفا، وأظن أن كلمة "موقوفا" محرفة من "مرفوعا"، لأنه رواه في الموضع نفسه مرفوعا من طريق الثوري، وفي سننه (رقم 3413، 3414) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج وداود بن قيس وأبي بكر بن محمد.

وأما رواية أبي أسامة، فرواها ابن أبي عاصم في الديات (ص 31) وابن عبد البر في التمهيد (242/8 ط. بشار) عن ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعد بن سعيد به مرفوعا بلفظ: " كسر عظم المؤمن الميت مثل كسره حيا". وكذلك رواه أحمد (رقم 26275) والطحاوي في المشكل (رقم 1274) عن شجاع بن الوليد أبي بدر، وأحمد (رقم 24308) عن ابن نمير، وابن الجارود في المنتقى (رقم 602) عن محاضر بن المرع، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (156/2) من طريق أبي الحسن علي بن صالح المكي، وهناد في

الزهد (2/561) عن ابن المبارك كلهم عن سعد بن سعيد الأنصاري به مرفوعا بزيادة لفظة " المؤمن " مثل رواية أبي أسامة.

وفي الموطأ لمالك (رقم 814) أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا، ككسره وهو حي".

وأما رواية أبي معاوية فلم أقف عليها.

والخلاصة أن اللفظان صحيحا عن سعد بن سعيد الأنصاري، ويبقى النظر فيما قيل في ضبطه وحفظه، ولم أقف على زيادة "المؤمن" في غير روايته [1].

الثامن: يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة به.

---

(1) هذه الزيادة تفيد أن الحديث وارد في أموات المسلمين، وأن هذه الحرمة للمؤمنين دون المشركين، وبه قال أحمد بن حنبل مستدلا بهذا الحديث، ففي أحكام الردة والملل (ص 214 رقم 607) عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره، فيخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: المسلمين.

قال: لا يخرجون ولا يبني عليهم، قلت: فإن كانوا مشركين؟ قال: تخرج عظامهم، كسر عظم الميت ككسره حيا".

رواه ابن حبان (رقم 3167) والدارقطني في العلل (411/14) والبيهقي في الكبرى (رقم 7081) والمعرفة (رقم 7755) من طريق أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن يحيى بن سعيد به مثل رواية بكير بن الأشج مرفوعا.

قال الدارقطني في العلل (410/14): ويقال إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد بن سعيد، بين ذلك يعلى بن عبيد في روايته".

وذكر قبله الاختلاف على يحيى بن سعيد فقال: ورواه يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمرة قالت: كان يقال ... ولم يذكر عائشة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه حماد بن زيد عن يحيى عن عمرة من قولها كذلك.

ورواه ابن المبارك عن يحيى عن عمرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

التاسع: أيوب بن خالد عن عمرة به.

رواه الخطيب في السابق واللاحق (ص 104) من طريق إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبيه عن أيوب بن خالد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ عظما من ميت فكسره فكأنما كسره من حي".

الطريق الثاني: القاسم بن محمد عن عائشة به.

رواه الدارقطني في سننه (رقم 3415) من طريق الحنيني، وابن عبد البر في التمهيد (242/8 ط. بشار) من طريق محمد بن الحسين الكوفي كلاهما عن أبي حذيفة موسى بن مسعود عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حيا".

ولفظ ابن عبد البر: " كسر عظم المؤمن ميتا، ككسره حيا" فزاد " المؤمن".

وسنده حسن، فيه أبو حذيفة وزهير بن محمد وفي حفظهما مقال، ولم يخالف أحدا ([1]).

لكن ذكر البخاري في التاريخ الكبير أن القاسم رواه عن عائشة موقوفا، ولم أقف عليه، فينظر في ذلك للمقارنة بين الإسنادين.

---

(1) روى الكلاباذي في معاني الأخبار (ص 297) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن حسان بن غالب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته" .

وفي العلل لابن أبي حاتم (581/3 رقم 1104): أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، الذي يشبه: حديث سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي (ص) : كسر عظم".

وذكر البخاري في التاريخ الكبير موقوفا من غير إسناد ولم أقف عليه.

المبحث الثاني:

الأحاديث المبيحة

للتحريق

ورد في إباحة التحريق أحاديث عن بريدة بن الحصيب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث ورجل من الأنصار والبراء بن عازب وأنس وجماعة في العرنيين وأبي هريرة ومرسل سعيد بن جبير.

وهذه الأحاديث منها ما ورد في قصة العرنيين، ومنها ما ورد فيمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ورد فيمن حرّق غيره، ومنها ما ورد عن الأنبياء السابقين.

وهذا بيان طرقها، وتخريجها من مصادرها، والله أسأل التوفيق والسداد.

الحديث الأول: بريدة بن الحصيب

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (رقم 378، 379) و المعافى بن زكريا في في الجليس الصالح (ص 14) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم 550) وابن عدي في الكامل (81/5) والروياني في مسنده (رقم 34) وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (464/2) وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (84/2-85) من طريقين عن علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك

المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كذب عدو الله" ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار قال: فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".

وسنهد ضعيف، فيه صالح بن حيان القرشي، ضعفه ابن معين، وقال مرة: ليس بذاك، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفرد، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ كما في ميزان الاعتدال (2/292 ترجمة 3783).

قال الذهبي في السير (7/374 ط. الرسالة): هذا حديث منكر، ولم يأت به سوى صالح بن حيان القرشي، هذا الضعيف"

لكن قال ابن تيمية في الصارم المسلو (ص 170): هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علة".

وتعقبه الذهبي في الميزان (2/293 ترجمة صالح بن حيان) فقال: ورواه كله صاحب الصارم المسلول من طريق البغوي عن يحيى الحمانى عن علي بن مسهر وصححه، ولم يصح بوجه".

وتعقبه الحافظ في التخليص الحبير (320/4 ط. العلمية) فقال: " وادعى الذهبي في "الميزان" أنه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أن طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن".

ومراد الحافظ مما رواه أحمد ما سيأتي عن ابن الحنفية عن رجل من الأنصار.

الحديث الثاني: عبد الله بن الزبير

رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح (ص 14) من طريق داود بن الزبرقان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن الزبير به.

وسنده ضعيف جدا، وفيه داود بن الزبرقان ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه ابن المديني والنسائي وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وأبو داود جدا، وكذبه الجوزجاني".

الحديث الثالث: عبد الله بن الحارث

رواه الطبراني في جزئه " من كذب علي متعمدا" (رقم 178) من طريق سعيد بن زيد، والبيهقي في الدلائل (284/6-285) من طريق عمر بن فرقد البزار كلاهما عن عطاء بن السائب يحدث عن عبد الله بن الحارث به وفيه: " يا فلان ويا فلان انطلقا سريعا، فإن أدركتماه فاقتلاه وأحرقاه، ولا

أراكما إلا ستكفياه، فإن كفيتماه فأحرقاه بالنار"، ففر كأنه. . . . . فذهب يأخذ ماء فخرجت أفعى فقتلته ".

وهذا سند ضعيف، عطاء بن السائب اختلط ولا يعرف أن سماع ابن فرقد وسعيد بن زيد عنه قبل الاختلاط، وذكر الدارقطني في العلل (427/12) حديثا رواه سعيد بن زيد عن عطاء وأعله بالاختلاط، فقال: وهذا من عطاء؛ لأنه كان تغير".

وقال الضياء الأعظمي في الجامع الكامل (66/5): ولم يكن سعيد بن زيد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط".

الحديث الرابع: رجل من أسلم من الأنصار

رواه الطبراني في الكبير (رقم 6215) من طريق أبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من العرب، فلما أتاهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم في نسائكم بما شئت، فقالوا: سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا جاءنا فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم في نسائكم بما شئت، فإن كان أمرك فسمعا

وطاعة، وإن كان غير ذلك فأحببنا أن نعلمك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رجلا من الأنصار، وقال:" اذهب إلى فلان فاقتله وأحرقه بالنار"، فانتهى إليه وقد مات وقبر، فأمر به فنبش، ثم أحرقه بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

وسنده ضعيف، أبو حمزة الثمالي ضعيف جدا، قال أحمد بن حنبل وابن معين: ليس بشيئ، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: لين الحديث، يكتب حديثه، لا يحتج به، وقال الجوزجاني: واهي الحديث، وقال النسائي:" ليس بثقة".

ورواه أحمد (رقم 23154) وأبو داود (رقم 4986) من طريق عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، فرآنا أنكرنا ذاك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة ".

وهو مختصر ليس فيه موضع الشاهد.

الحديث الخامس: مرسل سعيد بن جبير

ورواه معمر في الجامع (رقم 20495) وعنه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 21569) والبيهقي في الدلائل (284/6) عن رجل عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى قرية من قرى الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم، وأمركم أن تزوجوني فلانة، فقال رجل من أهلها: جاءنا هذا بشيء ما نعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلوا الرجل وأكرموه حتى آتيكم بخبر ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، والزبير فقال: "اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه، ولا أراكما تدركاه"، قال: فذهبا فوجداه قد لدغته حية فقتلته، فرجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

وهو ضعيف، فيه الرجل المبهم، وهو فوق ذلك مرسل.

الحديث السادس: حديث العرنيين

حديث العرنيين من صحاح الأخبار، ونقتصر هنا على روايتين لتعلقهما بالباب وهما يغنيان عن غيرهما بالمعنى.

وقد روي من حديث أبي هريرة وعائشة وابن عمر وجرير البجلي وسملة بن الأكوع وابن عباس ومرسل سعيد بن المسيب [1].

---

(1) أما حديث أبي هريرة: فرواه عبد الرزاق (رقم 18541) عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به.

وسنده تالف، إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي، ضعيف جدا، وصالح مولى التوأمة ضعيف من قبل حفظه.

قال ابن كثير في تفسير (3/88 ط. العلمية): وروي من وجه آخر عن أبي هريرة".

وأما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه (رقم 2579) والنسائي (رقم 4038) والبزار (18/121 رقم 76) من طريق الدراوردي، والنسائي (رقم 4037) من طريق مالك بن سعير كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

ورواه ابن وهب في المحاربة من الموطأ (رقم 18) ومن طريق ابن جرير في تفسيره (رقم 11812) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود، وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وابن سمعان عن هشام بن عروة كلاهما (هشام وأبو الأسود) عن عروة بن الزبير به. مرسلا.

ورواه النسائي (رقم 4039) من طريق الليث بن سعد، وعبد الرزاق (رقم 18539) ومن طريقه البزار (18/121 رقم 74، 75) عن معمر كلاهما عن هشام بن عروة به مرسلا.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن عائشة رضي الله عنها إلا الدراوردي، ورواه غيره عن هشام عن أبيه مرسلا".

كذا قال البزار، وقد تقدم أن مالك بن سعير تابعه على الوصل.

وقال الدارقطني في العلل (14/197 رقم 3548): "يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛

فرواه مالك بن سعير عن هشام عن أبيه عن عائشة.

قال ذلك عنه محمد بن عبد الله بن بكر الخلنج، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وقال علي بن حرب: عن مالك بن سعير عن هشام عن أبيه مرسلا.

ورواه الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة من رواية إبراهيم بن أبي الوزير عنه وكذلك قال علي بن حرب: عن ابن فضيل.

وخالفهم أبو أسامة وعبدة بن سليمان ويحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وابن سمعان رووه عن هشام عن أبيه مرسلا.

ورواه أبو الأسود، عن عروة، مرسلا، وهو الصواب".

وأما حديث ابن عمر: فرواه أبو داود (رقم 4369) والنسائي في الكبرى (رقم 3490) وابن جرير في تفسيره (رقم 11813) والطبراني في الكبير (رقم 13247) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر به.

وعبد الله بن عبيد الله بن عمر ضعيف من قبل حفظه.

ورواه ابن وهب في المحارية من الموطأ (رقم 21) ومن طريقه أبو داود (رقم 4370) عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي الزناد به.

وسنده حسن مرسلا.

وأما حديث جرير البجلي: فرواه ابن جرير في تفسيره (رقم 11811) من طريق عمرو بن هاشم، وابن شاهين في الأفراد (رقم 24) من طريق زيد بن الحباب كلاهما عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جرير البجلي به، وفيه" فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقاهم في السبخة قال: فكانوا يستسقون الماء ويقول النبي عليه السلام: " النار النار " حتى ماتوا".

ثم قال ابن شاهين: وهذا حديث غريب تفرد به فيما أعلم زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي وقد حدث به عن زيد المتقدمون: عبد الله بن الحكم الكوفي وغيره (... ...) وفيه لفظة لا أعلم قالها غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم عند استسقائهم الماء: " النار النار ".

وأعل الحديث بعلة أخرى هي أن جريرا البجلي لم يدرك زمان قصة العرنيين، ويجاب عنها بأنه من مراسيل الصحابة.

وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه الطبراني في الكبير (رقم 6223) وابن عدي في الكامل (59/8) من طريق محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن الأكوع به.

قال ابن عدي: هذا الحديث غريب الإسناد في قصة العرنيين، وغريب المتن، لأنه سمى الغلام الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سقاهم اللبن فقتلوه، وسمى أميرهم فيه، فهو غريب الإسناد والمتن جميعا ،غير محفوظين، لا يرويهما عن موسى غير محمد بن طلحة التيمي ".

وأما حديث ابن عباس: فرواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 1079) عن عباد بن الوليد أبي بدر عن محمد بن الصلت القرشي عن عبد العزيز القسملي عن الضحاك عن ابن عباس به.

وهو منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وبين ابن عباس فإنه لم يسمع منه شيئا، ومحمد بن الصلت القرشي لم أعرفه.

وأما مرسل سعيد بن المسيب: فرواه ابن وهب في المحاربة من الموطأ (رقم 16) ومن طريقه النسائي (رقم 4036) عن يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به، وسنده صحيح مرسلا.

ورواه النسائي (رقم 306، 4035) والطحاوي في المشكل (رقم 1797) وابن حبان (رقم 1386) والطبراني في الأوسط (رقم 1734) من طريق طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس به.

قال النسائي: لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة، والصواب عندي – والله تعالى أعلم – يحيى، عن سعيد بن المسيب مرسل".

وأصح ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه عنه جمع غفير، وهو في الصحيحين أو أحدهما.

فرواه البخاري (رقم 1430، 5362) وأحمد (رقم12737، 12819، 13443، 14086) ومسلم (رقم 1671) من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة ".

ورواه البخاري (رقم 5361) وأحمد (رقم 14061) من طريق ثابت البناني، والبخاري (رقم 6417، 6420، 6503) ومسلم (رقم 1671) من طريق أبي قلابة، ومسلم (رقم 1671) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (رقم 1671) وأحمد (رقم 12042، 13128) من طريق حميد، ومسلم (رقم 1671) من طريق معاوية بن قرة كلهم عن أنس نحوه.

وفي بعض طرق الحديث"وسمل أعينهم" وهما بمعنى، أي حرق أعينهم بحديدة محماة بالنار.

رواه عبد الرزاق (رقم 17132) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك .. . الحديث، وفيه: فقلت له: ما سمل؟ قال: تحد المرآة أو الحديد، ثم يقرب إلى عينيه حتى تذوبا ".

وروى مسلم (رقم 14 /1671) والترمذي (رقم 73) وابن أبي عاصم في الديات (ص 48) والبزار (رقم 7460) والطحاوي في المشكل (رقم 1823) وابن حبان (رقم4474) والطبراني في الأوسط (رقم 1710) والدارقطني (رقم 3263) والحاكم (رقم 8096، 8097) من طريق يحيى بن غيلان بن عبد الله عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: " إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء".

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع".

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان إلا يزيد، تفرد به يحيى".

وهذا الحديث الثاني يبين سبب تحريق أعينهم بالنار، وأنه كان من باب القصاص والمماثلة بالعقوبة، لأنهم فعلوا مثل ذلك بالرعاة.

وروى ابن جرير في تهذيب الآثار (84/3 رقم 151) والتفسير (362/8) والحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص 198) من طريق محمد بن علي بن

الحسن بن شقيق المروزي عن أبيه عن أبي حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين قال: كان ناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نبايعك على الإسلام، فبايعوه وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها"، قال: فبينا هم كذلك إذ جاء الصريخ يصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا الراعي، وساقوا النعم، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس: أن "يا خيل الله اركبي"، قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارسا، قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا﴾، قال: فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين، وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصلب، وقطع، وسمر الأعين، قال: فما مثل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل، ولا بعد، قال: ونهى عن المثلة، وقال:" لا تمثلوا بشي"، قال: وكان أنس بن مالك

يقول نحو ذلك، غير أنه قال: " أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم" قال: وبعضهم يقول: " هم ناس من بني سليم، ومنهم من عرينة، وناس من بجيلة".

وهذا سند ضعيف، وفيه علل:

الأولى: عبد الكريم ورد غير منسوب في أكثر الروايات، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق الضعيف، أو ابن مالك الجزري الثقة، وكلاهما يروي عن سعيد بن جبير، وأبو حمزة السكري يروي عنهما، فيكون ضعيفا لتردده بينهما.

وجزم المعلمي في التنكيل (1/419-420 رقم 56) أنه الجزري الثقة، ولم يتعقبه الألباني.

وجزم محقق تفسير سعيد بن منصور أنه ابن أبي المخارق الضعيف، واحتج بما في رواية سعيد بن منصور الآتية.

الثانية: الإرسال، فقد روي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير مرسلا، ليس فيه أنس بن مالك.

فرواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم 257) عن حجاج الأعور، وعبد الرزاق (رقم 18540 مختصرا) كلاهما عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أنه سمع سعيد بن جبير به.

ورواه سعيد بن منصور في تفسيره (رقم 729) عن داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي المخارق عن سعيد بن جبير قوله في نزول آية المحاربة فقط وليس فيه قصة العرنيين.

وداود بن عبد الرحمن هو العطار، يروي عن ابن جريج، والعطار ضعيف، وفي روايته مخالفتان هما: وقفه على سعيد بن جبير، وعدم ذكر قصة العرنيين، فتضعف روايته.

وفي العلل للدارقطني (84/12 رقم 2451): وسئل عن حديث سعيد بن جبير عن أنس في قصة العرنيين، وفي آخره: فأنزل الله عز وجل ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

فقال: يرويه عبد الكريم واختلف عنه؛ فرواه أبو حمزة السكري عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير مرسلا، وقال في آخره: كان أنس يقول نحو ذلك. وكذلك روي عن أبي قرة عن ابن جريج عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير. والصحيح: عن عبد الكريم مرسلا عن أنس".

وقد يقال: أوله مرسل، لكن آخره متصل ظاهرا، لأن سعيد بن جبير روى عن أنس بن مالك وسمع منه، ووفاتهما متقاربة، فقوله:" وكان أنس بن مالك يقول نحو ذلك، غير أنه قال:" أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم"، ظاهر الاتصال.

الثالثة: أن قوله "أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم" ، ليس في غير هذه الرواية مع شهرة الحديث وصحته من طرق كثيرة عن أنس تقدم بعضها[1]، على ضعف هذه الرواية.

---

(1) تقدمت رواية قتادة وأبي قلابة وحميد وثابت وعبد العزيز بن صهيب ومعاوية بن قرة وسليمان التيمي وسعيد بن جبير.

ورواه عنه عبيد الله بن أبي بكر عند البزار (36/14 رقم 7459)، وغيلان بن جرير الأزدي عند أبي عوانة (رقم 6103، 6104 ط. المعرفة) وابن سمعون في الأمالي (رقم 254) والطبراني في الصغير (رقم 258) وابن المقرئ في معجمه (رقم 1227)، وأبو سعد البقال عند أبي عوانة (رقم 6110 ط. المعرفة) وابن المقرئ في معجمه (رقم 156) والدارقطني في الأفراد (رقم 42) وابن عدي في الكامل (433/4)، وأبو الحكم التنوخي عند أبي عوانة (رقم 6102 ط. المعرفة)، ويزيد بن رومان عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم 554)، وعبد الله بن محمد بن عقيل عند أبي عوانة (رقم 6122 ط. المعرفة)، والحسن البصري عند الطحاوي في المشكل (رقم 1819)، وشرحبيل بن سعد مولى الأنصار عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم 553)، وسليمان الأعمش عند أبي عوانة (رقم 6121 ط. المعرفة)، والزهري عند البزار (43/13 رقم 6358)، وسعيد بن أبي سعيد عند البزار (74/14 رقم 7534)، ومحمد بن سيرين عند أبي عبد الله بن منده في أماليه (رقم 401)، ويزيد بن أبي حبيب عند أبي نعيم في الطب النبوي (رقم 145).

الحديث السابع: حديث حرق أحد الأنبياء قرية نملة

رواه أبو هريرة وله عنه طرق:

الطريق الأول: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عنه به.

رواه البخاري (رقم 2856) ومسلم (رقم 2241/148) وأحمد (رقم 9229) وابن المبارك في مسنده (رقم 197) وأبو داود (رقم 5266) والنسائي (رقم 4358) وابن ماجه (رقم 3225) وأبو يعلى (رقم 5848، 5851، 6028) والبزار (137/14 رقم 7654) والطحاوي في المشكل (رقم 874) وابن حبان (رقم 5614) من طرق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قرصت نملة نبيا من لأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح " (1).

فهؤلاء عشرون راويا عن أنس بن مالك، ولم يذكروا حرقهم بعد موتهم، وإنما ذلك في رواية سعيد بن جبير فقط، على ما فيها من الاحتمال والاختلاف.

(1) قال القاضي عياض في الشفاء (168/2): " وما روي في الصحيح من أن نبيا قرصته نملة فحرق قرية النمل فأوحى الله إليه: " إن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح "، فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية بل فعل ما رآه مصلحة

ورواه الطبراني في الشاميين (رقم 83) والدارقطني في العلل (400/9) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، والدارقطني في العلل (400/9) من طريق عقيل بن خالد، وعبد الرزاق (رقم 8411) عن معمر ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

وصحح الدارقطني الوجهين عن الزهري.

وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله، ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة فلما آذته النملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية بل ندبه إلى احتمال الصبر وترك التشفي كما قال تعالى: {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} إذ ظاهر فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خاصته فكان نتقاما لنفسه وقطع مضره يتوقعها من بقية النمل هناك ولم يأت في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به ولا نص فيها أوحى الله إليه بذلك ولا بالتوبة والاستغفار منه".

وذكر القاضي وجها آخر من الجواب في إكمال المعلم (176/7) فقال: " وقيل: كان عتبه بذلك تعنيفاً له لما تقدم منه من سؤاله عما لا يجب؛ لأنه جاء فى خبر: أنه مر بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى، فقال: يارب، قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذينا، ثم إنه نزل تحت شجرة. فجرت له هذه القصة التى قدرها الله على يديه؛ تنبيهاً له على اعتراضه على قدر ربه، وفعله ما شاء فى عبيده، فقال له تعالى: " فهلا نملة واحدة، إذ إنما قرصتك واحدة ".

الطريق الثاني: الأعرج عن أبي هريرة به.

ورواه البخاري (رقم 3141) ومسلم (رقم 2241/149) وأحمد (رقم 9801) وأبو داود (رقم 5265) والنسائي في الكبرى (رقم 8561) والطبراني في الشاميين (رقم 3280) وتمام في فوائد (رقم 1114) وابن عساكر في تاريخ دمشق (128/18) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة ".

الطريق الثالث: همام بن منبه عن أبي هريرة به.

رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 8412) وعنه مسلم (رقم 2241/150) وأحمد (رقم 8130) والبيهقي (رقم 10069) والبغوي في شرح السنة (رقم 3268) عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة ".

الطريق الرابع: أبو زرعة عن أبي هريرة به.

رواه البزار (170/17 رقم 9793) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة عن يحيى بن أيوب بن أبي زرعة البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة فلسعته نملة فأمر الشجرة فأحرقت يعني على ما فيها من النمل فأوحى الله إليه ألا نملة مكان نملة"، قال: وأحسبه رفعه". وسنده صحيح.

الطريق الخامس: محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

رواه النسائي (رقم 4359) والكبرى (رقم 4852) وابن حبان (رقم 5647) وابن المقرئ في معجمه (رقم 187) وأبو الشيخ في العظمة (1723/5) وابن عساكر في تاريخ دمشق (128/18) من طريق الأشعث بن عبد الملك الحمراني، والبزار (285/17 رقم 9997) وابن المقرئ في معجمه (رقم 627) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:" نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر ببيتهن، فحرق على ما فيها، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، فإنهن يسبحن".

ورواه حبيب بن الشهيد وسلمة بن علقمة عند أبي القاسم المروزي في المنتقى من أحاديثه –جزء (الجزء الأول والثالث) (رقم (34 /87) وأبي

الشيخ في العظمة (1724/5) وابن المقير في جزء من حديثه (رقم 1356) كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة به موقوفا.

والوجهان صحيحان، وكان ابن سيرين يقصر تارة فيوقفه، وينشط تارة فيرفعه.

ورواه يوسف بن عطية الصفار الضعيف، فرفعه تارة كما عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (407/1) ووقفه تارة كما عند أبي يعلى (رقم 6064) والاضطراب من يوسف بن عطية.

الطريق السادس: يحيى بن النضرالأنصاري عن أبي هريرة به.

رواه البزار (71/16 رقم 9123) والكلاباذي في معاني الأخبار (ص 189) من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فرجع، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، وأمر بقريتها فأحرقت بالنار، فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة واحدة".

وأبو بكر بن يحيى مجهول حال، والحديث صحيح بالطرق الأخرى.

الطريق السابع: الحسن البصري عن أبي هريرة موقوفا

رواه النسائي (رقم 4360) والكبرى (رقم 4853) عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن به.

ورواه الطبراني في الشاميين (رقم 2667) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة به مرفوعا.

ورواه النسائي (رقم 4359) والكبرى (رقم 4852) وابن حبان (رقم 5647) من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن قوله:" نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر ببيتهن، فحرق على ما فيها، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة ".

فائدة: روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (336/40) من طريق إسماعيل بن عيسى عن إسحاق بن بشر القرشي عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه قال لما انتبه عزير وأحرق قرية النمل فأوحى الله إليه يا عزير أحرقت قرية النمل فبلغ من أذاهن إياك أن تحرقهن بالنار ... القصة.

فتضمن هذا أن هذا النبي المبهم في هذه الروايات اسمه عزير، لكنه سند تالف، فيه: إسحاق بن بشر وعبد الوهاب بن مجاهد وهما متهمان بالكذب.

الحديث الثامن: حديث البراء بن عازب

رواه البيهقي في الكبرى (رقم 15993) والخلافيات (رقم 4800) من طريق محمد بن هارون بن منصور، وفي المعرفة (رقم 18175) من طريق الحسن بن سفيان كلاهما عن عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر

المقدمي عن بشر بن حازم عن عمران[1] بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده البراء بن عازب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه".

وهذا سند ضعيف، فيه علتان:

الأولى: بشر بن حازم، وهو مجهول، وقد اختلف في ضبط اسمه.

أما جهالته، فقال البيهقي في المعرفة: في هذا الإسناد بعض من يجهل".

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 494):"وفي هذا الإسناد من تجهل حاله، كبشر وغيره".

وقال الذهبي في تهذيب السنن (6/ 3131 رقم 12424): ما أعرف بشرا ولا شيخة، ولا رواية لهما في الستة".

واختلف في ضبط اسمه، فقد ضبطه الأمير ابن ماكولا في الإكمال (1/ 157-158) وقال:" باشر بن خازم حديثه في البصريين، روى عن عمران بن يزيد بن البراء، روى عنه معلى بن أسد ومحمد بن أبي بكر المقدمي، "وقال يوسف القاضي: باشر أبو خازم".

(1) وسقط ذكر "عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه" من المعرفة.

وذكر ابن ناصر في التوضيح الدمشقي(21/3) عن الذهبي أنه قال فيه:"باشر بن خازم"، ثم قال:"ولم أر هذا القول لغيره، والمعروف ما قاله عبد الغني بن سعيد: باشر أبو خازم، وقال -أي عبد الغني-: يخالف في اسمه على ما وجدناه في رواية يوسف القاضي وغيره فيقول فيه: بشر بن خازم".

الثانية: عمران بن يزيد بن البراء، وقد تقدم عن الذهبي أنه مجهول، ولم له ترجمة.

وذكر سبط ابن الجوزي في الإنصاف في آثار الخلاف (ص 226) أن هذا إنما يعرف من كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته البتيراء بالبصرة.

وروى البلاذري في أنساب الأشراف (206/5، 207 رقم 524) عن الحسن بن علي الحرمازي عن جهم بن حسان السليطي وغيره قالوا: كتب زياد كتابا قرئ على أهل المصر نسخته...، وفيه:" وقد أحدثتم أحداثًا لم تكن، وأحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قومًا غرقناه، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب على بيت نقبت عَنْ قلبه ... الخ".

ولم أجد ترجمة للحرمازي وجهم بن حسان.

الحديث التاسع: حديث أسامة بن زيد

رواه أحمد (رقم 21785، 21824) وأبو داود (رقم 2616) وابن ماجه (رقم 2843) وابن أبي شيبة (رقم 33150) ومسنده (رقم 160) والطحاوي في معاني الآثار (رقم 5086) وابن عبد البر في التمهيد (2/235-236 ط. بشار) وابن عساكر في تاريخ دمشق (2/47) من طرق عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض يقال لها أبنى فقال: "ائتها صباحا، ثم حرق".

حديث حسن، وسنده ضعيف، رجاله ثقات غير صالح بن أبي الأخضر فهو ضعيف في الزهري، لكنه توبع، فقال الشافعي في الأم (4/273) أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الأزهري قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أغزو صباحا على أهل أبنى وأحرق".

ورجاله ثقات، وإبهام شيخ الشافعي مقبول في المتابعات.

وله شاهد مرسل بسند صحيح، رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم 2641) عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج سمعت

سليمان بن يسار يقول: " أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن يحرق في يبنا".

وهذا مرسل صحيح الإسناد، رجاله رجال الشيخين.

الحديث العاشر: حرق المتخلف عن الجماعة والجمعة

وقد صح من حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد.

أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري (رقم 644، 7224) ومسلم (رقم 251 / 651) من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم: أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء".

ورواه البخاري (رقم 657) ومسلم (رقم 252/651) من طريق أبي صالح، ورواه البخاري (رقم 2420) من طريق حميد بن عبد الرحمن، ومسلم (رقم 253 / 651) من طريق همام بن منبه، ومسلم (رقم 651) وعبد الرزاق (رقم 1985، 1986) من طريق يزيد بن الأصم أربعتهم عن أبي هريرة به.

ورواه أحمد (رقم 7916، 8256) وابن الجعد (رقم 2809) والبزار (رقم 8381) وابن عبد البر في الاستذكار (139/2) من طرق عن ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة به بلفظ:" لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع، أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب".

وأما حديث ابن مكتوم: فرواه ابن خزيمة (رقم 1479) والحاكم (رقم 902) من طريق أبي جعفر الرازي، وابن قانع في الصحابة (205/2) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال:" لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".

ورواه عبد الرزاق (رقم 1912) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن أم مكتوم به.

وأما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم (رقم 254 /652) وأحمد (رقم 3816، 3743، 4295) وابن مخلد في المنتقى من حديثه (رقم 76) والطحاوي في المشكل (رقم 5865) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال، لقوم يتخلفون عن الجمعة: " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

ورواه البزار في مسند (22/5 رقم 1579) والطبراني في الأوسط (رقم 1423، 5752) والكبير (رقم 9981) عن مقدم بن محمد عن عمه القاسم بن يحيى عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به.

وأما حديث جابر: فرواه الطيالسي (رقم 1823) عن طلحة بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا:" لقد هممت أن آمر صارخا يصرخ بالصلاة، ثم أتخلف على رجال يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم".

وطلحة بن عمرو ضعيف جدا، لكنه توبع، فرواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم 1007) ومشكل الآثار (رقم 5880) عن ربيع المؤذن عن أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس، ثم حرقت بيوتا على ما فيها"، قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء، فقال:" لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه ".

وسنده حسن في المتابعات.

وأما حديث أسامة بن زيد: فرواه أحمد (رقم 21792) عن يزيد بن هارون، وابن ماجه (رقم 795 واللفظ له) من طريق الوليد بن مسلم كلاهما عن ابن أبي ذئب [1] عن الزبرقان بن عمرو عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لينتهين رجال عن ترك الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم".

ورواه الطحاوي في معاني الآثار (رقم 992) من طريق خالد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان عن زيد بن ثابت به.

وسنده ضعيف، والزبرقان لم يسمع عن أحد من الصحابة كما قال ابن كثير في تفسيره (647/1 ط. سلامة) والمزي في تهذيب الكمال (309/3)، ومع ذلك صحح ابن حزم في المحلى (170/3) سنده عن زيد بن ثابت، لكن الحديث صحيح بما تقدم في الباب والله أعلم.

---

(1) ورواه النسائي في الكبرى (رقم 3 6) والطبراني في الكبير (رقم 4808) عن محمد بن المثني عن عثمان بن عثمان الغطفاني – قال وكان ثقة– عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت به.

ثم قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن أمية عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد".

المبحث الثالث:

الأثار الموقوفة

المبيحة للتحريق

وردت الآثار المبيحة للتحريق عن علي بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق، وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير – ضمن أثر أبي بكر –، وعمر بن الخطاب وهذا بيان طرقها وتخريجها.

أولا: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

صح عن علي بن أبي طالب تحريق أهل الردة وهم أحياء، وبعد موتهم، وهي وقائع متعددة، وهذه طرقها وألفاظها.

الطريق الأول: عن عكرمة أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام".

رواه الطبري (رقم145، 146) من طريق ابن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب عن عكرمة به.

وفي رواية لأحمد (رقم ى1871) وأبو داود (رقم 4351) من طريق ابن علية عن أيوب عن عكرمة: " أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تعذبوا بعذاب الله"، وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه"، فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه فقال: ويح ابن أم ابن عباس".

وللترمذي (رقم 1458) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ب عن عكرمة: " أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال:

لو كنت أنا لقتلتهم؛ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس".

وسنده صحيح، وقد جاء مطولا عند غيره.

ورواه البخاري (رقم 6524) وأحمد (رقم 2551 واللفظ له) من طريق حماد ابن زيد عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب، فأمر بنار فأججت، ثم أحرقهم وكتبهم، - قال عكرمة: - فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينه فاقتلوه" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل".

ورواه البخاري (رقم 2854) والشافعي في الأم (294/1) وابن أبي شيبة (رقم 33143) وإسحاق (رقم 946) عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينة فاقتلوه ".

ورواه أحمد (رقم 2552) والنسائي (رقم 4060) من طريق وهيب بن خالد العجلاني عن أيوب عن عكرمة أن عليا أخذ ناسا ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم، أحرقهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحدا" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينه فاقتلوه" فبلغ عليا ما قال ابن عباس فقال:" ويح ابن أم ابن عباس" وسنده صحيح.

ورواه عبد الرزاق (رقم 9413) وابن حبان (رقم 4476) عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عليا قتل قوما كفروا بعد إسلامهم، وأحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت لقتلتهم ولم أحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من بدل – أو قال: من رجع عن – دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله"، يعني النار قال: فبلغ قول ابن عباس عليا فقال:" ويح ابن عباس" وسنده صحيح.

الطريق الثاني: قال شريك العامري: أتي علي بن أبي طالب فقيل: إن هاهنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعته أثابني إن شاء الله، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا فأبوا، فطردهم، فلما كان

من الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال: أدخلهم علي، فقالوا له مثل ما قالوا، وقال لهم مثل ما قال، إلا أنه قال: إنكم ضالون مفتونون، فأبوا.

فلما كان اليوم الثالث أتوه، فقال له مثل ذلك القول، فقال لهم: والله لئن قلتم لأقتلنكم بأخبث القتلة، فأبوا إلا أن يتموا على قولهم، فدعا قنبرا فقال: ائتني بفعلة معهم مرورهم وزبلهم، فلما جاء بهم خد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا فحفروا، فأبعدوا في الأرض، فلما حفروا وأبعدوا جاء بالحطب فطرحه، وبالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم فيها، حتى إذا احترقوا قال:

إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا".

رواه أبو طاهر في المخلصيات (رقم 180/546) عن يحيى بن محمد بن صاعد عن لوين محمد بن سليمان عن أبي أحمد عبدالله بن الزبير الزبيري عن عبدالله بن شريك العامري عن أبيه به.

قال الحافظ في الفتح (270/12): "وهذا سند حسن".

وظاهر هذا أن الإحراق كان وهم أحياء، لأن القتل إنما يكون في الحي لا في الميت، والجمع بينها تعدد الوقائع والقصة.

والدليل على تعدد القصة أن في بعضها أنهم تنصروا، وفي بعضها يبعدون أوثانا، وفي بعضها تأليه علي بن أبي طالب، وفي بعضها إطلاق الردة، فهذا يدل على تعدد القصة والوقائع.

الطريق الثالث: قال أبو عمرو الشيباني: بعث عتبة بن فرقد إلى علي برجل تنصر ارتد عن الإسلام قال: فقدم عليه رجل على حمار، أشعر عليه صوف، فاستتابه علي طويلا وهو ساكت، ثم قال كلمة فيها هلكته، قال: ما أدري ما تقول، غير أن عيسى كذا كذا، فذكر بعض الشرك، فوطئه علي، ووطئه الناس، فقال: كفوا، أو أمسكوا، فما كفوا عنه حتى قتلوه، فأمر به فأحرق بالنار، فجعلت النصارى تقول:" شهيدا، شهيدا" يقولون:" شهيد وجعل أحدهم يأتي بالدينار أو الدرهم يلقيه، ثم يجيء كأنه يطلبه، يعتل به ليصيبه من رماده أو دمه".

وفي رواية:" أن رجلا من بني عجل كان طويل الجهاد فتنصر، فكتب فيه عتبة بن فرقد إلى علي قال:" فكتب إليه أن يسرح به إليه" قال: فجيء به رجلا مكبلا في الحديد، فوضع بين يدي علي، فجعل علي يكلمه ويديره، حتى تكلم بكلمة كانت فيها هلكته، قال:" ما أدري ما تقول، غير أنه شهد أن عيسى ابن الله، قال:" فوثب عليه فوطئه، ووطئه الناس" فقال: أمسكوا،

فأمسكوا، فإذا هو قد مات، فأمر به فحرق، فجعلت النصارى تقول: "شهيدا، فجعلوا يأخذون ما وجدوا من عظامه، ومن دمه".

رواه الطبري في تهذيب الآثار (75/3 رقم 139، 140 واللفظ له) من طريق المعتمر بن سليمان، وعبد الرزاق (رقم 18710) عن ابن عيينة، والخلال في أحكام أهل الملل والردة (رقم 1211) من طريق ابن أبي عدي ثلاثتهم عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني به.

وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأبو عمرو الشيباني تابعي مخضرم، روى عن عمر وعلي وغيرهما من كبار الصحابة.

وتحرف عند عبد الرزاق والخلال "سليمان التيمي" إلى "سليمان الشامي".

الطريق الرابع: قال سويد بن غفلة: ارتد ناس من السودان عن الإسلام قال: فأمر بهم علي أن يحرقوا، قال: فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، ويقول: الله أكبر، صدق الله وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، احفروا ها هنا ففعل ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، قال: ثم انطلق فدخل، قال: فانطلقت حتى ضربت عليه الباب، قال: فقيل: من هذا؟ قلت: سويد بن غفلة، قال: فذهب ليجلس فأخذت بيده، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن هذه الشيعة قد شمتت بنا، فأخبرني: أرأيت نظرك إلى السماء ونظرك إلى الأرض وقولك: الله أكبر، صدق الله وبلغ الرسول؟ عهد إليك نبي الله

صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال: فقال: لأن أقع من السماء أحب إلي من أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل، هل علي بأس أن أنظر إلى السماء؟ هل علي بأس أن أنظر إلى الأرض؟ قلت: لا، قال: فهل علي بأس أن أقول: صدق الله ورسوله؟ قلت: لا، قال: فإني رجل مكايد".

رواه الطبري في تهذيب الآثار (3/79 رقم 141 مسند علي) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن سويد بن غفلة به. وهذا سند صحيح، ونعيم بن أبي هند ثقة.

ورواه ابن الأعرابي في معجمه (رقم 40) من طريق ابن علية عن سليمان التيمي به ولم يسق لفظه..

ورواه بالمعنى البخاري و(رقم 3611، 6930) ومسلم (رقم 154 /1066) وأحمد (رقم 912، 1086) وأبو داود (رقم 4767) وغيرهم من طريق عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن سويد بن غفلة به.

وللدارمي في الرد على الجهمية (ص 208 رقم 384) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، والبزار في مسنده (2/190 رقم 570) عن خلاد بن أسلم كلاهما عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن عليا قتل زنادقة، ثم أحرقهم، ثم قال: صدق الله ورسوله"، واللفظ للدارمي. وسنده حسن.

ورواه ابن أبي شيبة (رقم 29002) عن أبي بكر بن عياش به. ولم يقل " ثم أحرقهم".

ورواه الطبراني في الأوسط (رقم 7101) من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي عن إسرائيل عن سماك عن سويد بن غفلة به، وفيه:" ثم أتى بهم فضرب أعناقهم، وألقاهم في الحفرة، ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا إسرائيل، ولا عن إسرائيل إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي، تفرد به: الحسن بن حماد ".

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (262/6): فيه الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو متروك".

وللشافعي في الأم (192/7) عن أبي بكر بن عياش عن ابن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا –رضي الله عنه– أتي بزنادقة فخرج بهم إلى السوق فحفر لهم حفرا فقتلهم ثم رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار"، وهم يخالفون هذا فيقولون: لا يحرق بالنار أحد أما نحن فروينا "عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى أن يعذب أحد بعذاب الله" فقلنا به، ولا نحرق حيا ولا ميتا". وسنده حسن.

الطريق الخامس: قال أبو رجاء العطاردي: إن ناسا من أهل اليمن ارتدوا عن الإسلام زمن علي بن أبي طالب، فبعث علي جارية بن قدامة، وبعث معه

جيشا، وكنت في ذلك الجيش، قال: فسار حتى إذا بلغ حفر عدي وتيم، أراد أن يسرع السير، فأرذى رجالا، وأرذاني فيهم، ثم أسرع السير، حتى إذا بلغ البلد جمع أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام، فضرب أعناقهم، وحرق أجسادهم بالنار، وبذلك أمره علي، فقال القائل من أهل اليمن [الطويل]:

ألا صبحاني قبل جيش محرق ومن قبل بين من سليمى مفرق".

رواه الطبري في تهذيب الآثار (80/3 رقم 142) من طريق ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وابن علية كلهم عن عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء به. وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأبو رجاء العطاردي تابعي مخضرم ثقة.

الطريق السادس: قال شريح أبو أمية: إنهم وجدوا ثلاثة نفر في سرب، ومعهم أصنام، قال: فرفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأمر بهم علي، فأدرجوا في بوار، ثم أحرقهم".

رواه الطبري في تهذيب الآثار (80/3 رقم 143) عن الحسين بن علي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن نوح بن ربيعة الأنصاري أبي مكين عن شريح أبي أمية به.

ورجاله ثقات غير شريح أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات (353/4 رقم 3308)، وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (229/4 رقم 2612)

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/334 رقم 1463) ولم يذكروا راويا عنه غير أبي مكين فهو مجهول، لكنه يتقوى بالطرق الأخرى.

الطريق السابع: قال أبو الطفيل: أتي علي بقوم زنادقة، فقالوا: أنت هو، قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو، قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربهم، فقال علي: إن قوم إبراهيم غضبوا لآلهتهم فأرادوا أن يحرقوا إبراهيم بالنار، فنحن أحق أن نغضب لربنا، ثم قال: يا قنبر، دونكهم، فضرب أعناقهم، ثم حفر لهم حفر النار، وألقاهم فيها، فأنشأ النجاشي الحارثي يقول:

لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين

إذا ما قربوا حطبا، ونارا فذاك الهلك نقدا غير دين".

رواه الطبري في تهذيب الآثار (3/80 رقم 147) عن محمد بن خلف عن خلف بن عمر عن علي بن هاشم عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل به. ورجاله ثقات غير خلف بن عمر، فلم أجد له ترجمة تبين حاله، والغالب على ظني أنه خلف بن عمرو العكبري سقطت منه الواو، روى عن مالك وابن المديني والحميدي وعبيد الله بن محمد بن عائشة وخلق، وعنه الطبراني والآجري وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبو بكر الطلحي" فإن يكن فهو ثقة، والأثر صحيح.

وإنما لم أجزم به لأني لم أجد لمحمد بن خلف العسقلاني رواية عن خلف بن عمرو، فإن ثبت ذلك أمكن الجزم بأنه هو.

وقال أكرم الفالوجي في المعجم الصغير في رواة ابن جرير (1/ 154): خلف بن عمر، من التاسعة، لم أعرفه، ولم أجد له ترجمة، ولم يعرفه الشيخ شاكر (3/ 82\ 147)، ولم يتعرض له الرشيد، ولم أقف له على غير هذا الأثر، ولعله خلف بن عمر الهمداني، متهم بالكذب".

قلت: لم يذكر حجة قوله هذا، وهو باطل من وجوه:

الأول: أن خلف بن عمر الهمذاني روى عن الزبير بن عبد الواحد الأسد آبادي، والزبير توفي 347هـ أي بعد الطبراني 37 سنة، وكان عاجله الموت كما في تاريخ بغداد (9/494 ط. بشار) فيبعد جدا أن يكون في طبقة شيوخ الطبري، بل في طبقة شيوخ شيوخه.

الثاني: أن الراوي عن خلف بن عمر هنا هو محمد بن خلف العسقلاني، وقد توفي 260هـ، فلا يمكن أن يكون خلف هذا روى عن الزبير بن عبد الواحد المتوفى 347هـ.

الثالث: أن خلف بن عمر روى هنا عن علي بن هاشم، وقد توفي سنة 180هـ، فلا يمكن أن يدركه الهمذاني الراوي عن الزبير، لأن بين وفاة علي

بن هاشم والزبير 167 سنة، فكيف يكون الراوي عن الزبير راويا أيضا عن علي بن هاشم.

ورواه الطبري في التهذيب (رقم 148) عن ابن خلف عن نصر بن مزاحم عن معروف بن خربوذ به.

الطريق الثامن: قال محمد بن سيرين: قال: ارتد قوم بالكوفة فقتلهم علي عليه السلام (و) أحرقهم وقال:

لما رأيت الأمر أمرا منكرا جردت سيفي ودعوت قنبرا

ثم احتفرت حفرا وحفرا وقنبر يحطم حطما منكرا

أحرقت بالنيران من قد كفرا ".

رواه البلاذري في أنساب الأشراف (166/2رقم 187) وقال: حدثني بعض أصحابنا عن المدائني عن يونس بن أرقم عن ابن سيرين به.

وفي سنده جهالة مشايخ البلاذري، ويونس بن أرقم مختلف فيه، ضعفه العقيلي وابن خراش، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: معروف الحديث وكان يتشيع.

وهو يتقوى بالطرق الأخرى عن علي بن أبي طالب.

والمدائني هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف، وثقه ابن معين، وقواه أبو عاصم النبيل كما في تاريخ بغداد (516/13 ط. بشار)

وقال الخطيب: صدوق، وتبعه الذهبي في تاريخ الإسلام (288/16) وضعفه ابن عدي في الحديث فقال (الكامل 364/6 ترجمة 1366): ليس بقوي في الحديث، والأول أصح وأقوى.

الطريق التاسع: عثمان بن أبي عثمان الأنصاري قال: " جاء ناس إلى علي بن أبي طالب من الشيعة فقالوا يا أمير المؤمنين أنت هو قال: من أنا؟ " قالوا: أنت هو قال: " ويلكم من أنا؟"، قالوا: أنت ربنا أنت ربنا قال: " ارجعوا"، فأبوا فضرب أعناقهم ثم خد لهم في الأرض ثم قال: يا قنبر ائتني بحزم الحطب فأحرقهم بالنار ثم قال: [البحر الرجز]

إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا".

رواه ابن الأعرابي في معجمه (رقم 67، 1553) والطبري في تهذيب الآثار (رقم 148) والآجري في الشريعة (2520/2) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (342/2) وابن عبد البر في التمهيد (318/5 ط. المعرفة) من طريق شبابه بن سوار عن خارجة بن مصعب عن سلام بن أبي القاسم عن عثمان بن أبي عثمان به.

وفي سنده خارجة بن مصعب، وهو متروك، وسلام بن أبي القاسم وشيخه عثمان بن أبي عثمان لم أجد لهما ترجمة، فهما مجهولان.

الطريق العاشر: عن أنس بن مالك أن علي بن أبي طالب أتي بناس من الزط يعبدون، وثنا فأحرقهم".

الطريق الحادي عشر: أيوب بن النعمان قال: شهدت عليا في الرحبة وجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هاهنا أهل بيت لهم وثن في دارهم يعبدونه، فقام علي يمشي حتى انتهى إلى الدار فأمرهم فدخلوا، فأخرجوا له تمثال رخام فألهب علي الدار".

رواه أحمد (رقم 2966) والنسائي (رقم 4065) والكبرى (رقم 3514) والطبري في تهذيب الآثار (رقم 144) وأبو يعلى (رقم 2533) والطبراني في الكبير (رقم 10638) والبيهقي في الكبرى (رقم 16860) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك به.

وصححه الألباني في الإرواء (124/8) والأرناؤط في تخريج المسند على شرط الشيخين".

وأعله أبو حاتم، ففي العلل لابنه (181/4 رقم 1348): وسألت أبي عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن عليا أخذ قوما من الزط اتخذوا صنما فحرقهم بالنار ... ؟ قال: كذا يرويه عبد الصمد! وإنما هو: قتادة عن عكرمة: أن عليا ".

الطريق الثاني عشر: عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس كانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتي بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو قال في السجن ثم قال: "يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟"، قال الناس: اقتلهم، قال: "لا، ولكني أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم صلوات الله عليه، فحرقهم بالنار".

رواه ابن أبي شيبة (رقم 29003) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه به. ورجاله ثقات.

الطريق الثالث عشر: عن أبي يحيى حكيم بن سعد الحنفي قال: لما جاءوا بابن ملجم إلى علي قال: "اصنعوا به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل جعل له على أن يقتله فأمر أن يقتل ويحرق بالنار".

رواه الحاكم في المستدرك (رقم 4692) من طريق شريك القاضي عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى به. وسكت عليه الحاكم والذهبي.

وسنده ضعيف، شريك القاضي وعمر انبن ظبيان ضعيفان.

ثانيا: ما روي عن أبي بكر الصديق

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرق بعض العصاة كالمرتدين ومرتكبي اللواط وغيرهم، وذلك من طرق:

الطريق الأول: هشام بن عروة عن أبيه قال: " قتلهم، والله كل قتلة: بالنيران، والردي ،والرضخ، والحرق على غير قصاص ".

وفي رواية : " كانت في بني سليم ردة، فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد، فجمع منهم أناسا في حظيرة حرقها عليهم بالنار، فبلغ ذلك عمر، فأتى أبا بكر فقال: انزع رجلا يعذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: والله لا أشيم سيفا سله الله على عدوه حتى يكون الله هو يشيمه"، وأمره فمضى من وجهه ذلك إلى مسيلمة".

رواه الطبري في تهذيب الآثار (3/82 رقم 150) من طريق سيف بن عمر، وابن أبي شيبة (رقم 33725) وابن سعد في الطبقات (7/278 ط. العلمية) وابن عساكر في تاريخ دمشق (16/240) عن أبي معاوية، وعبد الرزاق (رقم 9412) ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث (2/5) عن معمر ثلاثتهم عن هشام بن عروة به.

ولفظ عبد الرزاق وابن سعد: حرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة، فقال

عمر لأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: لا أشيم سيفا سله الله على المشركين".

ورجاله ثقات، وهو مرسل، عروة بن الزبير لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه.

الطريق الثاني: مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي قال لما قبض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وارتد من ارتد من الناس قال قوم: نصلى ولا نعطى الزكاة، فقال الناس لأبى بكر: اقبل منهم! فقال: لو منعونى عناقًا لقاتلتهم فبعث خالد بن الوليد، وقدم عدى بن حاتم بألف رجل من طِيئ حتى أتى اليمامة، قال: وكانت بنو عامر قد قتلوا عمال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحرقوهم بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد أن اقتل بنى عامر وأحرقهم بالنار، ففعل حتى صاحت النساء، ثم مضى حتى انتهى إلى الماء، خرجوا إليه فقالوا: الله أكبر، الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدًا رسول الله، فإذا سمع ذلك كف عنهم، فأمره أبو بكر أن يسير حتى ينزل الحيرة ثم يمضى إلى الشام، فلما نزل بالحيرة كتب إلى أهل فارس ثم قال إنى لأحب أن لا أبرح حتى أفزعهم، فأغار عليهم حتى انتهى إلى سور، فقتل وسبى، ثم أغار على عين التمر فقتل وسبى ثم مضى إلى الشام، قال عامر: فأخرج إليَّ ابن بقيلة كتاب خالد بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد

بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس: السلام على من اتبع الهدى، فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو، بالحمد الذي فصل حرمكم وفرق جماعتكم ووهَّن بأسكم وسلب ملككم، فإذا جاءكم كتابى هذا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا إليَّ الجزية وابعثوا إلى بالرُّهُن، وإلا فوالذى لا إله إلا هو لألقينكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة! سلام على من اتبع الهدى ".

رواه أبو يعلى (رقم 7190) عن أبي الحارث سريج بن يونس عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا مجالد عن عامر به.

وهو مرسل، ومجالد ضعيف، لكنه هنا في الشواهد، ويتقوى بالطريق قبله، وما يأتي بعده.

الطريق الثالث: أنس بن مالك قال: قاتل أبو بكر أهل الردة، فقتل وسبى وحرق".

ذكره ابن عبد البر في التمهيد (316/5) فقال: وروى شيبان عن قتادة عن أنس فذكره.

وفي أحكام القرآن للجصاص (574/3): وروى قتادة عن أنس قال:" لما قاتل أبو بكر أهل الردة قتل وسبى وحرق". ولم أقف عليه مسندا كاملا.

الطريق الرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف دخل على أبي بكر الصديق رحمة الله عليه في مرضه الذي قبض فيه،

فرآه مفيقا .... فذكر حديثا دار بينهما، وفيه أن أبا بكر قال: " إني لا آسى من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن، وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اللاتي وددت أني تركتهن، فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد أغلقوا على الحرب، ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي، ليتني قتلته سريحا، أو خليته نجيحا، ولم أحرقه بالنار".

رواه ابن زنجوية في الأموال (رقم 467، 548 واللفظ له) والطبري في تاريخه (430/3) وابن عساكر في تاريخ دمشق (30 /420) من طريق الليث بن سعد عن علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن به.

وهذا سند ضعيف، فيه علوان بن داود أو ابن صالح، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه على وجوه:

الأول: عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن به. وهي رواية الباب.

الثاني: عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن به.

رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (419/3) والطبراني في الكبير (62/1 رقم 43) ومن طريقه ابن عساكر (422/30) والضياء في المختارة (88/1 رقم 12) من طريق سعيد بن عفير عن علوان به.

فزاد سعيد بن عفير عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بين صالح بن كيسان وعلوان بن داود.

ورواه الحاكم (رقم 7999) مختصرا من طريق سعيد بن عفير مثل رواية الليث بن سعد.

ورواه أبو نعيم في الحلية (34/1) من طريق الطبراني وقال فيه: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه ...".

الثالث: عن علوان عن أبي محمد الديني عن صالح بن كيسان به.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (420/30) من طريق الوليد بن الزبير ثنا علوان بن داود البجلي عن أبي محمد المدني عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه به.

فأدخل " أبا محمد المدني" بين علوان بن داود وصالح بن كيسان.

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال (العلل 180/1 رقم 9):" هو حديث يرويه شيخ لأهل مصر يقال له علوان بن داود واختلف عليه فيه؛

فرواه عنه سعيد بن عفير عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي بكر الصديق.

وخالفه الليث بن سعد فرواه عن علوان عن صالح بن كيسان، بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر بين علوان وبين صالح حميد بن عبد الرحمن.

فيشبه أن يكون سعيد بن عفير ضبطه عن علوان لأنه زاد فيه رجلا وكان سعيد بن عفير من الحفاظ الثقات ".

وتقدم أنه رواه مرة أخرى فأدخل بينه وبين صالح بن كيسان" أبا محمد المدني".

وهذا الحديث لا يعرف إلا من طريقه، وقد أنكر عليه غير واحد من أهل العلم، وتكلموا فيه من أجله.

قال العقيلي: علوان بن داود البجلي ويقال علوان بن صالح ولا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: علوان بن داود البجلي، ويقال علوان بن صالح منكر الحديث".

وفي تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين (ص 131 رقم 409): وفي كتاب جدي عن ابن رشدين قال: سألت أحمد بن صالح عن

حديث علوان بن داود الذي يروي أصحابنا. فقال: هذا حديث موضوع كذب لا ينبغي أن يكتب ولا يقرأ ولا يحدث به. وكأني رأيت علوان عنده متروكاً هو وحديثه. وقال: هذا باطل موضوع".

وذكره الذهبي في الميزان (3/108 ترجمة 5763) وقال: منكر الحديث.

وقال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.

وقال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث".

الطريق الخامس: داود بن حبال الأسدي عن أشياخ من قومه... ثم ذكر أخبار منها: وأتى الفجاءة وهو بجير بن إياس بن عبد الله السلمي أبا بكر فقال: احملني وقوني أقاتل المرتدين فحمله وأعطاه سلاحا. فخرج يعترض الناس فيقتل المسلمين والمرتدين. وجمع جمعا. فكتب أبو بكر إلى طريفة بن حاجزة أخي معن بن حاجزة يأمره بقتاله فقاتله وأسره ابن حاجزة فبعث به إلى أبي بكر فأمر أبو بكر بإحراقه في ناحية المصلى".

رواه البلاذري في فتوح البلدان (ص 103) عن داود بن حبال.

وهذا أيضا سند ضعيف، داود بن حبال نكرة لا يعرف، وشيوخه لم يدركوا القصة قطعا، بل بينهما مفاوز ، وذلك أن البلاذري توفي سنة 279هـ، فهو سند مظلم.

وذكر قصة الفجاءة وحرقه الواقدي في كتاب الردة (ص 75-81) وابن حزم في جمهرة أنساب العرب (261/1) وابن خلدون في تاريخه (368/2) وابن كثير في البداية والنهاية (319/6 ط. دار الفكر) وابن بطال في شرح البخاري (423/8).

الطريق السادس: عن ابن شهاب في ردة أسد وغطفان يوم بزاخة، قال: فاقتتلوا -يعني هم والمسلمون- قتالا شديدا، وقتل المسلمون من العدو بشرا كثيرا، وأسروا منهم أساري، فأمر خالد بالحظيرة أن تبني، ثم أوقد تحتها نارا عظيمة، فألقى الأسارى فيها".

ذكره ابن عبد البر في التمهيد لابن عبد البر أيضا (316/5 ط. المعرفة) فقال: وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب به.

وهو مرسل، وابن شهاب الزهري لم يدرك ذلك الزمان.

الطريق السابع: عامر الشعبي قال: ارتدت بنو عامر وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحرقوهم بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما أن يقتل بني عامر ويحرقهم بالنار".

رواه أبو يعلى (رقم 7190) وابن عبد البر في التمهيد (314/5) من طريقين عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي به.

وسنده ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: ضعف مجالد بن سعيد، وبه أعلم الهيثمي في مجمع الزوائد (220/6) فقال: فيه مجالد، وهو ضعيف وقد وثق".

الثانية: الإرسال، فالشعبي لم يدرك زمن أبي بكر الصديق.

ولهذا قال البوصيري في الإتحاف (223/4): هذا إسناد مرسل".

الطريق الثامن: طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة: "إذا غشيتم دارا فإن سمعتم بها أذانا بالصلاة فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا، فإن لم تسمعوا أذانا فشنوها غارة، واقتلوا وحرقوا، وانهكوا في القتل والجراح، لا يرى بكم وهن لموت نبيكم".

رواه البيهقي في الكبرى (رقم 16738، 18124) والطبري في تاريخه (279/3) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق به.

وسنده ضعيف، وهو مرسل، طلحة لم يدرك ذلك الزمان.

الطريق التاسع: الهيثم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه رفع إلى أبى بكر شيء عن الأسود، ذكره ابنه عنه. فقال أبو بكر : أي مثلة كانت في العرب أشد؟ فقالوا: الحرق بالنار. فقتله أبو بكر ، ثم أحرقه فقال عبد الرحمن بن حسان لبعض ولده يعرّض به: [طويل]

ما حرق الصدّيق جدّى ولا وأبى إذا المرء ألهاه الخنا عن جلائله

قال أبو محمد: يقال: أنه كان مأبونا".

ذكره ابن قتيبة في المعارف (1/431 رقم 220) وسنده ضعيف، عاصم بن عمر بن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، وهو معلق من أوله غير مسند، ولم أعرف الهيثم الراوي عن محمد بن إسحاق، فهذه ثلاث علل في الرواية.

فهذه طرق الرواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

الطريق العاشر: داود بن بكر عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رحمة الله عليهما أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فاستشار أبو بكر في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله تعالى بها ما علمتم، أرى أن نحرقه بالنار"، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد تحرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في زمانه بالنار، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق".

رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 140) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 428) والآجري في ذم اللواط (رقم 29) والبيهقي في الكبرى (رقم 17028) وشعب الإيمان (رقم 5005) وابن حزم في المحلى (389/12) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 2020-203) من طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة به.

وفي لفظ للبيهقي: " فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار".

ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 140) من هذا الوجه، ولم يذكر صفوان بن سليم وموسى بن عقبة.

ورجاله ثقات، لكنه كما قال: هذا مرسل".

لكن هذا الإرسال يتقوى بما رواه ابن عبد البر في التمهيد (315/5 ط. المعرفة) من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن معن بن عيسي عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله قال: لما استشارهم أبو بكر قالوا: نرى أن ترجمه، فقال علي: أرى أن تحرقوه، فإن العرب تأنف من المثلة، ولا تأنف من الحدود، فحرقوه".

وسنده منقطع، وفي عياض الفهري مقال. لكنه في المتابعات، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول.

ولئن كان طرفه الأول في قصة خالد بن الوليد مرسلا، فإن آخره في ابن الزبير ومن بعده ليس كذلك.

ثالثا: ما روي عن عمر بن الخطاب

رواه ابن أبي شيبة (رقم 37045) وعنه ابن أبي عاصم في المذكر والتذكير (رقم 19) والآحاد والمثاني (رقم 295) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وايم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت، قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني، وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وايم الله ليمضين لما حلف عليه،

فانصرفوا راشدين، فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر".

ورواه أحمد في فضائل الصحابة (رقم 532) من طريق معاوية بن عمرو، والخطيب في تاريخ بغداد (75/6 ط. بشار) من طريق الفضل بن سهل الأعرج، وابن عبد البر في الاستيعاب (975/3) عن محمد بن بشر به.

والحاكم (رقم 4736) عن مكرم بن أحمد القاضي عن أحمد بن يوسف الهمداني عن عبد المؤمن بن علي الزعفراني عن عبد السلام بن حرب عن عبيد الله بن عمر به.

وصححه على شرط الشيخين، وقال الذهبي: غريب عجيب" (1).

---

(1) وهذا الاستغراب من الذهبي يتضمن التشكيك في صحته، وقد اختلف في تفسيره.

فجعل الألباني في الضعيفة (256/3) مرجع التعليل للإسناد، وجعله بين عبد المؤمن الزعفراني وعبد السلام بن حرب.

وكذلك فعل محققا تلخيص الذهبي لابن الملقن (1598/3-1601) فجعلا التعليل مرجعه الإسناد، وخلصا إلى تضعيفه بأحد رواته فقال: "الحديث ضعيف بهذا الإسناد لما تقدم عن أحمد بن يوسف، ومتنه منكر لتفرده به".

وكل ذلك من الأوهام، فقد تبين مما سبق أن الحديث لم يتفرد به أحمد بن يوسف، ولا الزعفراني أو عبد السلام بن حرب، ولم ينبه أحد منهم على الطريق الآخر عن محمد بن بشر وهو أصح من سند الحاكم.

قلت: لعل وجه استغراب الذهبي ما في الرواية من ذكر مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما في حياة فاطمة، وهو مخالف لما في صحيح البخاري (رقم 3998) من حديث عائشة أن علياً رضي الله عنه لم يبايع حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد ستة أشهر".

وقد قال الذهبي في تهذيب السنن الكبير (3240/6) في حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم والبيهقي الذي فيه مبايعة علي والزبير لأبي بكر في حياة فاطمة:" قلت: ومع جودة سنده فيه أشياء تنكر فتدبره" .

وذكر الحافظ في الفتح (495/7) وابن كثير في السيرة النبوية (494/4) أنه يجمع بين الروايتين على حمل النفي على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة".

ويؤيد هذا الجمع ما رواه الحاكم (رقم 4457) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (رقم 16538) والاعتقاد (ص 349) عن أبي العباس الأصم عن جعفر بن محمد بن شاكر

عن عفان بن مسلم عن وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن عليا والزبير بايعا أبا بكر عند ما وعظهما في يوم بيعته الأولى".

ورواه البيهقي في الكبرى (رقم 16539) والاعتقاد (ص 349) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (277/30) من طريق محمد بن بشار عن أبي هشام الخزومي عن وهيب به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وقال الذهبي في السير (369/2 ط. دار الحديث) وتاريخ الإسلام (10/3 ط. تدمري):" روى منه أحمد في "مسنده" إلى قوله: "لما صالحناكم" عن عفان، عن وهيب. ورواه بتمامه ثقة، عن عفان".

وقال ابن كثير في السيرة النبوية (494/4): وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب، إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة".

وصححه الوادعي في الصحيح المسند (رقم 427) على شرط مسلم.

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم 1292) عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند به مرسلا.

وهكذا رواه البلاذري في أنساب الأشراف (رقم 1183) عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة مرسلا، وفيه أن أبا بكر أرسل عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت إليهما".

رابعا: ما روي عن خالد بن الوليد

تقدمت الرواية عنه ضمن الرواية عن أبي بكر الصديق:

الطريق الأول: هشام بن عروة عن أبيه في ردة بني سليم، ورجاله ثقات لكنه مرسل- وهو الطريق الأول فيما روي عن أبي بكر الصديق.

الطريق الثاني: مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي في ردة بني عامر.

وهو مرسل، ومجالد بن سعيد ضعيف.

وهو الطريق الثاني فيما روي عن أبي بكر الصديق.

الطريق الثالث: مرسل عن جماعة من التابعين في رجل ينكح كما تنكح المرأة، ورجاله ثقات، - وهو الطريق العاشر فيما روي عن أبي بكر الصديق.

وفي السيرة النبوية لابن كثير (4/494) أن علي بن عاصم رواه عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به متصلا.

وهذا الحمل أولى مما تقدم ذكره في تفسير استغراب الذهبي وتعجبه منه.

خامسا: ما روي عن ابن الزبير

وقد جاء ذلك ضمن الرواية عن أبي بكر وخالد بن الوليد في تحريق اللوطي، ورجاله ثقات، وأوله في أبي بكر وخالد بن الوليد مرسل، لكن آخره في ابن الزبير يشبه أن يكون متصلا.

وهو الطريق العاشر فيما روي عن أبي بكر الصديق.

سادسا: ما روي عن الحسين بن علي وعبد الله بن جعفر

أولا: روى عبد الرزاق (رقم 18672) ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 164) والآجري في الشريعة (رقم 1599) عن ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن قثم مولى الفضل قال: لما طعن ابن ملجم عليا رضي الله عنه، قال لحسن وحسين ومحمد: " عزمت عليكم لما حبستم الرجل، فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به"، قال: فلما مات رضي الله عنه قام إليه حسين ومحمد رضي الله عنهما، فقطعاه وحرقاه، ونهاهما الحسن ".

وفيه أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف.

ثانيا: وروى الآجري في الشريعة رواه الآجري في الشريعة (رقم 1600) وابن أبي الدنيا في مقتل علي (رقم 86) والحربي في غريب الحديث (331/1 مختصرا) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن أبي طلق علي بن حنظلة بن نعيم عن أبيه قال: لما ضرب ابن ملجم لعنة الله

عليه عليا رضي الله عنه قال علي:" احبسوه فإنما هو جرح، فإن برأت امتثلت أو عفوت، وإن هلكت قتلتموه فعجل عليه عبد الله بن جعفر، وكانت زينب بنت علي تحته فقطع يديه وفقأ عينيه وقطع رجليه وجدعه، وقال: هات لسانك، فقال له: إذ صنعت ما صنعت فإنما نستقرض في جسدك، أما لساني ويحك، فدعه أذكر الله عز وجل به، وإني لا أخرجه لك أبدا، فشق لحيته واستخرج لسانه من بين لحيتيه فقطعه، ثم حما مسمارا ليفقأ عينيه، فقال: إنك لتكحل بملمول مضر ".

وعلي بن حنظلة وأبوه سكت عليهما البخاري، وذكرهما ابن حبان في الثقات، وعن ابن معين في علي بن حنظلة أنه قال: مشهور".

المبحث الرابع:

مسائل في التحريق

في هذا المبحث نذكر مسائل اختلف أهل العلم في جواز التحريق فيها من غير اشتراط الاستقصاء لأقوال العلماء، ولا استقصاء المسائل التي على شرطها.

والمسائل الآتية على قسمين:

القسم الأول: التحريق حدا، وهو القصاص وفقا لقاعدة المماثلة.

القسم الثاني: التحريق تعزيرا، فيترك حكمها لولي الأمر، وهو بقية المسائل.

المسألة الأولى: التحريق قصاصا

اختلف العلماء فيمن قتل غيره بالنار هل يقتص منه بالنار مماثلة أم لا، فذهب الحنفية إلى المنع من القصاص بالتحريق، وذلك لا يجيزون القود إلا بالسيف، قال في المبسوط (152/26):"وإذا أحرق رجل رجلا بالنار فعليه القصاص؛ لأن النار تعمل عمل السلاح في تفريق الأجزاء، والتأثير في الظاهر، والباطن، ثم يقتله المولى بالسيف عندنا وعند الشافعي يقتله بمثل ما قتله به، والدليل على أنه لا يحرقه بالنار قوله -عليه السلام -" لا يعذب بالنار إلا ربها" وقال "لا تعذبوا بعذاب الله أحدا"[1].

(1) الأصل للشيباني (572/6) والبناية شرح الهداية للعيني (86/13) والتجريد للقدوري (5618/11) والبحر الرائق لابن نجيم (338/8) وغيرها.

وجوزه المالكية والشافعية على أنه من باب القصاص والمماثلة، فيخصص عموم النهي عن التعذيب بالنار بعمومات المماثلة، ويؤيد هذا التخصيص وتقديم هذا العام على الآخر حديث العرنيين وهو صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة.

أما المالكية: فقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ (119/7):" روى ابن المواز عن ابن الماجشون أنه قال من قتل بالنار لم يقتل بها والمشهور من قول مالك وأصحابه يقتل بها على ما تقدم، ووجه قول مالك قوله تعالى ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ﴾ ومن جهة القياس أن هذه آلة يقتل بها غالبا، فجاز أن يقتص بها كالسيف.

ووجه قول ابن القاسم ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "لا يعذب بالنار إلا رب النار"، واحتج من جهة المعنى بأن قال النار تعذيب ووجهه من جهة القياس أنه تفويت روح مباح فلم يجز تفويته بالنار كالذكاة".

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (74/4):" والنار لا يعذب بها إلا الله سبحانه، إلا أن يحرق رجل رجلا بالنار فيحرق بها قصاصا ".

وفي روضة المستبين لابن بزيزة المالكي (1226/2):"من قتل بالنار هل يقتل بها أم لا؟ اختلف المذهب فيه، والمشهور عن مالك أنه يقتل بالنار.

وروى ابن المواز (أنه لا يقتل بالنار من قتل) بها لقوله -صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب بالنار إلا رب النار).

وروى أن علياً رضى الله عنه أتى بزنادقة فحرقهم بالنار فسمع بذلك عبد الله بن عباس فقال: اما لو كنت لما حرقتهم بالنار لقوله -صلى الله عليه وسلم: (لا يعذبوا بالنار) ولقتلتهم لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (من بدل دينه فاقتلوه) ورفع إلى مالك أن يهوديًا سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأملى على بعض طلبته أن يكتب: يقتل ولا يستتاب فكتب طالبه من قبل رأيه: ويحرق بالنار، ثم عرضه على مالك فاستصوبه".

وفيه أيضا (630/1):" وإذا قلنا: بالقتل فيهم أوقع القتل القتل فيمن يجوز قتله في الأصل، فهل يجوز أن يحرقوا بالنار بعد قتلهم لأنه نكاية، أولاً لنهيه -عليه السلام- عن التعذيب بالنار فيه قولان في المذهب".

وأما الشافعية: فقال المزني في مختصره (347/8 مع الأم):" قال الشافعي رحمه الله: وإن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت".

وقال الماوري في الحاوي الكبير (140/12):"ودليلنا قوله تعالى ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾ وقال تعالى ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا﴾.

وروى البراء بن عازب عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أنه قال: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه "وهو ضعيف كما تقدم في المبحث الثاني.

وروى أنس أن رجلا من اليهود شدخ رأس جارية من الأنصار فقتلها، وأخذ حليها، فأمر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فشدخ رأسه بين حجرين حتى قتل[1]، ولأن كل آلة قتل مثلها جاز استيفاء القصاص بمثلها كالسيف.

ولأن القصاص موضوع للمماثلة وهي معتبرة في النفس فكان أولى أن تعتبر في آلة القتل.

ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللآدميين تارة، فلما تنوع في حق الله تعالى نوعين بالحديد تارة، وبالمثقل في رجم الزاني المحصن، وجب أن يتنوع في حقوق الآدميين نوعين بمثقل وغير مثقل.

وتحريره قياسا: أحد القتلين فوجب أن يتنوع استيفاء نوعين كالقتل في حقوق الله تعالى".

وقال الجويني في نهاية المطلب (16/177-178): " إذا حرق رجلا اقتص منه بالتحريق، وكذلك إذا غرق أو خنق.

---

(1) رواه والبخاري (رقم 2413، 2746، 6876، 6884) ومسلم (رقم 1672) من حديث أنس بن مالك.

فالوجه أن نقسم جهات القتل تقسيما ضابطا، فنقول: هي تنقسم إلى ما يقتل لا بطريق السراية، وإلى ما يقتل بجهة السراية.

فأما ما يقتل لا بجهة السراية، فينقسم إلى ما ليس فاحشة في أصل الشرع، وإنما سبب تحريمه رعاية حق المقتول المعصوم، وإلى ما هو فاحشة.

فأما ما ليس فاحشة فيه كالقتل بالخنق، والتغريق، والتحريق، والوجور والموالاة بالضرب، والمثقلات، والتردية من علو، فالقتل بهذه الجهات ليس من الفواحش.

وآية ذلك أنا قد نقتل بها الكفار، فالمماثلة جارية في هذه الجهات.

ثم الوجه أن نقول: إذا قتل الجاني بالإحراق، عمدنا إلى إيقاد نار مثل نار الجاني وألقيناه فيها، فإن مات الجاني بالكون في النار في المدة التي مات المظلوم فيها، فلا كلام، وإن لم يمت في مثل تلك المدة، فهل على الولي أن ينتقل إلى السيف؟ نظر: فإن كان قتله بالسيف أهون من تبقيته في النار، ضرب الولي رقبته، فلو أراد الجاني أن يترك في النار، لم يترك فيها ".

وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (194/3): " إن أحرقه أو أغرقه أو رماه بحجر أورماه من شاهق أو ضربه بخشب أو حبسه ومنعه من الطعام والشراب فمات فللولي أن يقتص بذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ﴾، ولما روى البراءة رضي الله عنه أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال:"من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه". ولأن القصاص موضوع على الماثلة والمماثلة ممكنة بهذه الأسباب فجاز أن يستوفي بها القصاص".

قلت: ومما يدخل في القصاص حديث العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، وفي رواية "وسمر أعينهم "وكلاهما في الصحيحين[1] وهما بمعنى متقارب.

وكان ذلك من باب القصاص كما روى مسلم وغيره عن سليمان التيمي عن أنس قال:" إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء" وتقدم في المبحث الثاني.

قال ابن بطال في شرح البخاري (179/5):" لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أنه أولى بالجواز تحريق المشرك إذا أحرق المسلم".

---

(1) أما رواية "سمل" فرواها البخاري (رقم 6802) ومسلم (رقم 9/1671).

وأما رواية "سمر" فرواها البخاري (رقم 1501) ومسلم (رقم 11/1671).

واختلف الحنابلة على روايتين مثل القولين [1].

المسألة الثانية: تحريق الميت

ذهب الجمهور إلى تحريم حرق الميت من البشر مسلما كان أو كافرا، واحتجوا بالأحاديث المتقدمة في المبحث الأول، وأصرحها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التعذيب بالنار، وتعليله بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار".

وهذا النهي يعم الحي والميت في قول جمهور العلماء.

وذهب علي بن أبي طالب وآخرون إلى جواز ذلك في حق المرتدين، واختاره ابن جرير الطبري وأطال في تقريره في تهذيب الآثار، واحتج بالآثار

---

(1) قال ابن قدامة في المغني (304/8): وإن حرَّقه، فقال بعض أصحابنا: لا يحرق؛ لأن التحريق محرم لحق الله تعالى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم" لا يعذب بالنار إلا رب النار"، ولأنه داخل في عموم الخبر. وهذا مذهب أبي حنيفة.

وقال القاضي: الصحيح أن فيه روايتين، كالتغريق؛ إحداهما: يحرق وهو مذهب الشافعي؛ لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه"، وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق".

المروية عن علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وخالد بن الوليد رضي الله عنه، وتقدم تخريجها في المبحث الثالث، ونقتصر على تقريره.

قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (81/3): ذكر ما في هذا الخبر، أعنى خبر علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل، من الفقه والذي فيه من ذلك، الإبانة عن صحة قول القائلين بإطلاق إحراق جيفة المشركين، ومن كان سبيله سبيلهم، ممن قتل بحق وهو مقيم على الكفر، أو الردة عن الإسلام، مصر عليها غير تائب منها، وفساد قول من أنكر إحراق جيفة من قتل كذلك ".

وقال أيضا (83/3): فإن قال قائل: فهل من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن بإحراق جيفة من قتل من المشركين أو من أهل الكبائر، بعد قتله، غير الذي رويت لنا عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد علمت منازعة من ينازعك في صحة خبر علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

قيل: إن فيما ذكرت من فعل الصديق، وأمير المؤمنين من ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار، من غير نكيرهم ذلك، أوضح البرهان على أن ذلك سنة ماضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا ذلك لم يتقدم الصديق، وأمير المؤمنين على فعل ذلك بينهم، ولو كان فعلهما ما فعلا من

ذلك غير سنة ماضية، لكان من بحضرتهم من المهاجرين والأنصار قد أنكروا ذلك، مع أن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا غير الذي روينا عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، نذكر ما صح عندنا منه سنده ".

ثم ذكر رواية سعيد بن جبير عن أنس بن مالك ثم قال (84/3):" فإذ كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من إحراق جيفة المشرك مرة، وقذفه بها أخرى في قليب، وتركه إياها ثالثة بالعراء، وكان الله تعالى ذكره قد جعل لأمته التأسي به في أفعاله، فللمسلمين من الفعل بمن قتلوا من أعدائهم من المشركين، ولإمامهم من الفعل بمن قتله على ردة أو موبقة عظيمة، مثل الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ذكرنا من أهل الشرك والردة".

وأجاب عن الاستدل بحث النهي عن التعذيب بالنار فقال (77/3):" هذا خبر صحيح غير مدافع، معناه معنى ما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بإحراق جيفة المشرك الذي جعل له على قتله بعد قتله، وذلك أنه لا تعذيب على مقتول أو ميت في إحراق جيفته، وإنما التعذيب له في إحراقه حيا، وهو الإحراق الذي روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، فغير جائز لأحد إحراق حي بالنار، لنهي النبي صلى الله

عليه وسلم أمته أن يعذب أحد منهم أحدا بالنار، مشركا كان أو مسلما، فأما إحراق جيفته فإنه غير محظور، إذا كان المحرقة جيفته مات أو قتل على الشرك، أو على كبيرة مصر عليها، ولا سيما إن كان القتل قتلا على الردة، فقد فعل ذلك الصديق بين ظهراني المهاجرين بكثير من أهل الردة، فأحرق جيفهم بعد القتل، وفعله أيضا من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقوم ارتدوا عن الإسلام ".

وهذا التقرير هو الذي جاء عن الإمام أحمد بن حنبل، ففي مسائل الكوسج عنه (7/3755- 3756): وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يحرق بالنار، واحتج فقال: هذا شيء عذب الله سبحانه وتعالى به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار، وهذا عندي أنه يحرق بالنار جسده بعدما يقتل، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم تزندقوا فقتلهم، ثم حرق أجسادهم بالنار، وهو أحسن، لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكون معذباً بعذاب الله عز وجل".

وهذا التفريق بين ميتة المسلم وميتة الكافر له نظائر عند أهل العلم تجد تعداد جملة من الأقوال فيها في الهامش (1).

(1) من مسائل التفريق بين ميتة المسلم وميتة الكافر:

1) الاختلاف في نجاسة الكافر الميت دون المسلم، وبنجاسته قال الحنفية، ففي البحر الرائق (243/1) والفتاوى الهندية (19/1): الكافر الميت نجس قبل الغسل وبعده".

وهو قول عند المالكية، ففي الشرح الكبير للدردير (53/1): واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي وعدمها عام في المسلم والكافر وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا".

وفي شرح التلقين للمازري (1122/1): ورأيت بعض المتأخرين من أصحابنا ساوى بين الكافر الميّت والمسلم الميت في الطهارة لاستوائهما في كثير من الأحكام المناسبة لهذا المعنى. وأنت إن تأملت ما استدللنا به على طهارة الميت تجد بعضًا يختص بالمسلم كقوله – صلى الله عليه وسلم –: المؤمن من لا ينجس. وما حكيناه عن ابن عباس من قوله: لا ينجس المسلم حيًا ولا ميتًا. فقيد كلامه بالمسلم. وهذا يشير إلى كون الكافر بخلاف ذلك".

وقال القصاب الكرجي في النكت (509/1): فإن قيل: فما تقول في جيفة الكافر إذا فارقته الحياة أنجسة هي أم طاهرة؟ قيل: بل نجسة، لأن كل ذي روح فارقته الحياة تنجست جيفته، وإنما سلمنا في جسد المؤمن إذا مات للخبر".

وقول عند الشافعية، ففي حاشية البجيرمي على الخطيب (253/1): قوله: (سواء أكان الميت مسلما أم لا إلخ) لو قال: ولو كان الميت كافرا لكان أخصر، وأولى لأن

المسألة الثالثة: تحريق المرتد حيا

هذه المسألة تستفاد من الآثار المروية عن علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وخالد بن الوليد، وبعضها صريح في أن التحريق كان وهم أحياء، وذلك عن علي بن أبي طالب أصح وأشهر، والروايات عن أبي بكر الصديق يقوي بعضها بعضا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: المنع من ذلك لظاهر النصوص، وهو قول الجمهور.

الثاني: جواز ذلك، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي بكر وخالد بن الوليد وابن الزبير.

بعض أئمتنا قال بنجاسة ميتة الكافر بعد الموت كما نقله شيخنا م د في حاشيته على التحرير".

وقول عند الحنابلة، ففي الزركشي على الخرقي (138/1): وقيل بتنجيس ميتة الكافر دون المؤمن، عملا بقوله: - صلى الله عليه وسلم – "المسلم لا ينجس ".

فهذه الأقوال في تنجيس ميتة الكافر مما افترق فيه المسلم والكافر عند من قال به.

2) ومنها جواز نبش قبور المشركين، كما في حديث بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونبش قبور المشركين كما في البخاري (رقم 418) ومسلم (رقم 9 /524) من حديث أنس بن مالك.

المسألة الرابعة: تحريق اللوطي

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/287): "وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر -رضي الله عنه- أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدهم قولا، فقال: إن هذا الذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- إلى خالد بن الوليد -رضي الله عنهما- بأن يحرقوا، فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك".

وقال في الطرق الحكمية (ص 16): وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه، فمن ذلك: أن أبا بكر - رضي الله عنه - حرق اللوطية، وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة".

وما ذكره ابن القيم هو ما رواه ابن أبي الدنيا والخرائطي والآجري والبيهقي وابن حزم وابن الجوزي عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رحمة الله عليهما أنه

وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فاستشار أبو بكر في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله تعالى بها ما علمتم، أرى أن نحرقه بالنار"، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد تحرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في زمانه بالنار، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق".

وفي لفظ للبيهقي: " فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار".

ورجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في الطريق العاشر مما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ولئن كان طرفه الأول في قصة خالد بن الوليد مرسلا، فإن آخره في ابن الزبير ومن بعده ليس كذلك.

ورواه ابن عبد البر في التمهيد عن عياض بن عبد الله الفهري قال: لما استشارهم أبو بكر قالوا: نرى أن ترجمه، فقال علي: أرى أن تحرقوه، فإن العرب تأنف من المثلة، ولا تأنف من الحدود، فحرقوه".

وقد تقدم تخريجه والحكم عليه في الطريق العاشر مما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

المسألة الخامسة: تحريق الخوارج

روى الحاكم في المستدرك (رقم 4693) من طريق رافع بن حرب الليثي عن حكيم بن زيد عن أبي إسحاق الهمداني قال: " رأيت قاتل علي بن أبي طالب يحرق بالنار في أصحاب الرماح". وسكت عليه الحاكم والذهبي.

وفي سنده حكيم بن زيد وهو ضعيف، ورافع بن حرب الليثي لم أجد له ترجمة.

ورواه الحاكم في المستدرك (رقم 4692) من طريق شريك القاضي عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى قال: لما جاءوا بابن ملجم إلى علي قال: " اصنعوا به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل جعل له على أن يقتله فأمر أن يقتل ويحرق بالنار".

وشريك القاضي وعمران بن ظبيان ضعيفان.

وروى عبد الرزاق وعنه ابن أبي عاصم والآجري من طريق عبد الكريم أبي أمية عن قثم مولى الفضل قال: لما طعن ابن ملجم عليا رضي الله عنه، قال لحسن وحسين ومحمد: " عزمت عليكم لما حبستم الرجل، فإن مت

فاقتلوه ولا تمثلوا به"، قال: فلما مات رضي الله عنه قام إليه حسين ومحمد رضي الله عنهما، فقطعاه وحرقاه ونهاهما الحسن.

وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وتقدم فيما روي عن الحسن وعبد الله بن جعفر.

وروى الآجري وابن أبي الدنيا والحربي في غريب الحديث من طريق علي بن حنظلة بن نعيم عن أبيه قال: لما ضرب ابن ملجم لعنة الله عليه عليا رضي الله عنه قال علي:" احبسوه فإنما هو جرح، فإن برأت امتثلت أو عفوت، وإن هلكت قتلتموه فعجل عليه عبد الله بن جعفر... وفيه أنه شق لحيته واستخرج لسانه من بين لحيتيه فقطعه، ثم حما مسمارا ليفقأ عينيه، فقال: إنك لتكحل بملمول مضر ".

وعلي بن حنظلة وأبوه مجهولان، ووثقهما ابن حبان ، وقد تقدم فيما روي عن الحسين بن علي وعبد الله بن جعفر.

وروى الطبراني في الكبير (رقم 168 واللفظ له) والطبري في تهذيب الآثار (رقم 137) من طريقين عن عثمان بن عبد الرحمن الحراني الطرائفي عن إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث ابن ملجم .. ثم ذكر القصة، وفيه:" لما قبض علي رضي الله عنه بعث الحسن رضي الله عنه إلى ابن ملجم، فأدخل عليه، فقال له ابن ملجم: هل لك في خصلة؟ إني والله ما أعطيت

الله عهدا إلا وفيت به، إني كنت أعطيت الله عهدا أن أقتل عليا، ومعاوية أو أموت دونهما، فإن شئت خليت بيني وبينه، ولك الله علي إن لم أقتل أن آتيك حتى أضع يدي في يدك، فقال له الحسن رضي الله عنه: لا والله أو تعاين النار، فقدمه فقتله، ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري، ثم أحرقوه بالنار".

وفي سنده الطرائفي، وثقه ابن معين وكذبه ابن نمير لكثرة روايته عن الضعفاء والمجاهيل كما في التقريب لابن حجر.

وإسماعيل بن راشد وثقه ابن حبان، ووصفه بالعلم والحديث غير واحد، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم.

المسألة السادسة: تحريق الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم

وردت هذه المسألة في حديث بريدة وابن الزبير وعبد الله بن الحارث ورجل من أسلم من الأنصار ومرسل سعيد بن جبير، وتقدم الاختلاف في تقويتها بالطرق، فصححها ابن تيمية، وحسنه ابن حجر العسقلاني، وضعفه الذهبي من كل الوجوه.

وظاهر هذه الأحاديث جواز التعزير بالتحريق لمن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة السابعة: الرمي بالنار في حصون الكفار

وإذا حورب العدو فالذي عليه أكثر العلماء جواز رمي النار عليهم إذا لم يكن هناك حيلة أخرى لأخذهم وكف شرهم.

قال ابن قدامة في المغني (139/13 ط. التركي):" وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز، فى قول أكثر أهل العلم. وبه قال الثورى، والأوزاعى، والشافعى، وروى سعيد بإسناده عن صفوان بن عمرو، وجرير بن عثمان أن جنادة بن أبى أمية الأزدى وعبد الله بن قيس الفزارى وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار، ويحرقونهم، هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء. قال عبد الله بن قيس: لم يزل أمر المسلمين على ذلك ".

وحكى الزركشي في شرح مختصر الخرقي (523/6-525) روايتين فقال:" قال: وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار.

ش: أي لا يرموا بالنار ونحو ذلك، وهو إحدى الروايتين، وبها قطع أبو محمد في المغني.

لما روى أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: بعثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم– في بعث فقال:" إن وجدتم فلانا وفلانا –لرجلين من قريش– فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج": إني كنت أمرتكم أن

تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه.

وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما –عن النبي– صلى الله عليه وسلم– أنه قال:" لا يعذب بالنار إلا رب النار".

ويستثنى من ذلك إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك، ارتكابا لأدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، ولهذا جاز رمي المسلم المتترس به إذا خيف على المسلمين، وكذلك إذا كانوا يفعلون ذلك بنا نفعل بهم، لينتهوا عن ذلك، ولعموم ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾، وقوله تعالى ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾، ونحو ذلك.

وعلى هذا يحمل ما روي عن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما – قال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى قرية يقال لها أبنى فقال:" أيتها صباحا ثم حرق" رواه أحمد وأبو داود.

ويحمل ذلك على أنه كان قبل النهي عن التحريق.

(والرواية الثانية): يجوز رميهم بالنار، لحديث أسامة".

المسألة الثامنة: تحريق شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

قال القاضي عياض في الشفا (266/2):" قال ابن كنانة في "المبسوط": من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن

يحرقه بالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حيًا إذا تهافتوا في سبه، ولقد كتب إلى مالك من مصر، وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة، قال: فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وأن تضرب عنقه، ثم قلت: يا أبا عبد الله وأكتب: ثم يحرق بالنار؟ فقال: إنه لحقيق بذلك وما أولاه به، فكتبته بيدي بين يديه فما أنكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك، فقتل وحرق".

وقد يستدل له بالقياس على ما ورد في تحريق الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز تحريق الكاذب فمن باب أولى جواز تحريق الشاتم.

وكذلك إذا جاز التحريق تعزيرا للمتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة فلا شك أن جرم الشاتم أعظم وأولى بهذا التعزيز منه.

الخاتمة: قصة طريفة

روى الطبراني وابن عساكر عن عبد الملك بن عبدالرحمن الذماري عن محمد بن سعيد أن معاوية لما حضره الموت قال ليزيد بن معاوية: قد وطأت لك البلاد، وفرشت لك الناس، ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز؛ فإن رابك منهم ريب فوجه إليهم مسلم بن عقبة المري؛ فإني قد جربته غير مرة، فلم أجد له مثلا؛ لطاعته ونصيحته.

فلما جاء يزيد بن معاوية خلاف ابن الزبير ودعاؤه إلى نفسه، دعا مسلم بن عقبة المري، وقد أصابه فالج، فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلي في مرضه إن رابني من أهل الحجاز شيء أن أوجهك إليهم، وقد رابني. فقال: إني كما ظن أمير المؤمنين، اعقد لي، وعبئ الجيوش. قال: فورد المدينة فأباحها ثلاثا، ثم دعاهم إلى بيعة يزيد على أنهم أعبد قن في طاعة الله ومعصيته، فأجابوه إلى ذلك، إلا رجل واحد من قريش أمه أم ولد، فقال له: بايع ليزيد على أنك عبد في طاعة الله ومعصيته، قال: لا، بل في طاعة الله. فأبى أن يقبل ذلك منه، وقتله. فأقسمت أمه قسما: لئن أمكنها الله من مسلم حيا أو ميتا؛ أن يحرقه بالنار !.

قال: فلما خرج مسلم بن عقبة من المدينة اشتدت علته فمات، فخرجت أم القرشي بأعبد لها إلى قبر مسلم، فأمرت به أن ينبش من عند رأسه، فلما

وصلوا إليه إذا بثعبان قد التوى على عنقه قابضا بأرنبة أنفه يمصها، قال: فكاع القوم عنه، وقالوا: يا مولاتنا، انصرفي؛ فقد كفاك الله شره، وأخبروها الخبر، قالت: لا، أو أوفي الله بما وعدته. ثم قالت: انبشوا لي من عند الرجلين. فنبشوا فإذا الثعبان لاو ذنبه برجليه، قال: فتنحت، فصلت ركعتين، ثم قالت: اللهم إن كنت تعلم أني إنما غضبت على مسلم بن عقبة اليوم لك، فخل بيني وبينه، قال: ثم تناولت عودا فمضت إلى ذنب الثعبان فحركته، فانسل من مؤخر رأسه، فخرج من القبر، ثم أمرت به فأخرج من القبر وأحرق بالنار".

رواه الطبراني في الكبير (14/178 رقم 14810) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (58/113-114) عن علي بن المبارك الصنعاني عن زيد بن المبارك عن الذماري به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/249-250):" فيه عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري؛ ضعفه أبو زرعة، ووثقه ابن حبان وغيره، وابن رمانة لم أعرفه".

وذكر الحافظ في التهذيب (6/401) أنهما شخصان، وهما:

أحدهما: الشامي ويكنى أبا العباس، وهو الذي ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي، وهو الذي يروي عن الأوزاعي.

والآخر: فهو الذماري ويكنى أبا هشام، وهو الذي قال فيه أبو حاتم: شيخ، ولم يذكر فيه البخاري في التاريخ جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه عمرو بن علي".

وأما محمد بن سعيد بن رمانة، فروى عنه الذماري وعبد الرزاق كما في مصنفه (رقم 16998) وقدامة بن موسى كما عند ابن أبي حاتم، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (95/1 ترجمة 261) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (264/7 ترجمة 1440) والحافظ في تهذيب التهذيب (187/9 رقم 282) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (35/9)، وعليه فمحمد بن سعيد بن رمانة مستور كما يتضح من ترجمته المتقدمة.

ومع ذلك حسن له الحافظ في المطالب العالية (334/12 رقم 2893) [1].

---

(1) وروى البخاري في التاريخ الكبير (95/1) وأبو نعيم في الحلية (66/4) وصفة الجنة (رقم 191) والأصبهاني في الحجة (158/2) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم 208) وابن الشجري في ترتيب الأمالي (رقم 27) من طريق محمد بن أبان البلخي كلاهما عن عبد الملك بن عبد الرحمن الصنعاني الذماري عن محمد بن سعيد بن رمانة عن أبيه قال: قيل لوهب منبه أليس

وروى الضياء في المتنقى من مسموعاته بمرو (ص 236) من طريق علي بن إسحاق ثنا علي الخطيب ثنا محمد بن يعقوب القرشي ثنا خلف بن ياسين بن عبد الأحد الغساني المصري ثنا أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد الكلائي أن خالد بن معدان بينما هو يسير في أرض الشام فنزل منزلاً في تلك البراري فإذا هو بزنجي دخل عليه ليقتله، فقال له خالد: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقتلك، قال خالد: إنه لا يفوتك قتلي فما عليك أن تمهلني حتى أصلى ركعتين، فقال الزنجي: تريد أن تدعوا علي لا والله لا أدعك، ثم وثب على صدره، فقال خالد: يا رب هو ذا ترى ما أنا فيه فلا يكن هلاكي على يديه، فخر الزنجي مكانه ميتاً، فقام خالد ثم مر به ركب فسألوه فأخبرهم ورأوا الزنجي، فقالوا: نحرقه، فنهاهم، فقال خالد: اغسلوه فغسلوه فكفنته ودفنته فلفظته الأرض مراراً ثم أحرقوه بالنار".

مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال:" بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، من أتى الباب بأسنانه فتح له، ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له"، وذكره البخاري في الجنائز من صحيحه معلقا.

قال الحافظ في المطالب العالية: هذا إسناد حسن موقوف، وقد علقه البخاري لوهب".

وسنده مجهول، لم أجد ترجمة لمن دون أحمد بن سعيد بن يعقوب.

وبهذا ينتهي ما أدرت كتابته فيما ورد في التحريق من الأحاديث والآثار، وما قيل بجوازه من المسائل المشابهة، وكان الانتهاء منه يوم 5 جمادى الأولى 1443هـ والموافق 9 ديسمبر 2021م بمدينة نيروبي - كينيا.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي